



Conditions Générales

Responsabilité Civile Professionnelle

Références « CG RC Professionnelle AIG_DUAAC_072024 »

PRÉAMBULE

Vous avez souscrit un contrat **Responsabilité Civile Professionnelle** et nous vous remercions de votre confiance.

Ce contrat est établi sur la base des déclarations faites par le **souscripteur** à l'**assureur** dans la proposition d'assurance et reprises dans les Conditions Particulières ainsi que d'éventuels documents fournis par le **souscripteur** en cours de **période d'assurance**. L'ensemble de ces éléments fait partie intégrante du contrat.

Les garanties « responsabilité civile » du contrat sont déclenchées par la **réclamation**, conformément aux dispositions de l'article L 124-5 4ème alinéa du Code des assurances dont le mécanisme est décrit dans la fiche d'information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps remise au **souscripteur** préalablement à la souscription du contrat.

Les garanties additionnelles afférentes aux dommages subis par **l'assuré** sont déclenchées par le **fait dommageable**.

La garantie « Frais d'atténuation du risque » intervient uniquement à compter de la notification faite à l'**assureur** de faits ou circonstances susceptibles de constituer un **fait dommageable** et de donner naissance à une **réclamation**, dans les conditions définies à l'article 1 « Déclaration de sinistre » du chapitre III des présentes Conditions Générales.

Tout terme ou expression qui apparaît en gras et en italique est défini au chapitre V des présentes Conditions Générales.

Toutes les références légales ou réglementaires citées dans le contrat doivent être le cas échéant entendues comme faisant référence à toute disposition s'y substituant par l'effet d'une modification législative ou réglementaire. Les garanties du contrat s'appliquent uniquement sous réserve que les critères d'éligibilité mentionnés dans la proposition d'assurance et les Conditions Particulières soient intégralement respectés pendant toute la durée du contrat.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ÉCONOMIQUES ET EMBARGOS :

Conformément à l'article 6 du Code civil, il est rappelé qu'aucune des garanties du **contrat Responsabilité Civile Professionnelle** ne peut s'appliquer dès lors qu'elle aurait pour objet un risque dont l'assurabilité serait contraire à l'ordre public, ou lorsqu'une interdiction de fournir un contrat ou un service d'assurance s'impose à l'**assureur** à raison d'une mesure de sanction, de restriction, de prohibition ou d'embargo prescrite par les lois ou règlements de tout État ou par toute décision de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union Européenne, du Grand-Duché du Luxembourg ou des Etats-Unis d'Amérique.

CE CONTRAT CONTIENT LES GARANTIES SUIVANTES :

- **Responsabilité Civile Professionnelle**
- **Garanties additionnelles à la Responsabilité Civile Professionnelle**
- **Responsabilité Civile Exploitation**
- **Responsabilité Après Livraison / Après travaux**
- **Défense pénale – Recours**
- **Protection Juridique**
- **Extension de garantie Responsabilité Civile Professionnelle pour les réclamations formulées, introduites ou menées aux États-Unis d'Amérique et au Canada (en option)**

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOUS REPORTER AUX TERMES ET CONDITIONS CI-APRÈS AINSI QU'À VOS CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR CONNAÎTRE LA NATURE ET L'ÉTENDUE CONTRACTUELLES EXACTES DE VOS GARANTIES.

SOMMAIRE

CHAPITRE I.	LES GARANTIES DU CONTRAT	4
ARTICLE 1	RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	4
ARTICLE 2	GARANTIES ADDITIONNELLES A LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	4
ARTICLE 3	RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	6
ARTICLE 4	RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON OU APRES TRAVAUX	6
CHAPITRE II.	LES EXCLUSIONS	8
ARTICLE 1	LES EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES	8
ARTICLE 2	LES EXCLUSIONS APPLICABLES A LA GARANTIE « RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE »	14
ARTICLE 3	LES EXCLUSIONS APPLICABLES AUX GARANTIES ADDITIONNELLES	15
ARTICLE 4	LES EXCLUSIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES A LA GARANTIE « RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION »	16
ARTICLE 5	LES EXCLUSIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES A LA GARANTIE « RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON / APRES TRAVAUX »	18
CHAPITRE III.	LES MODALITÉS D'INDEMNISATION	20
ARTICLE 1	DECLARATION DE SINISTRE	20
ARTICLE 2	REGLEMENT DU SINISTRE	20
ARTICLE 3	DEFENSE DE L'ASSURE	21
CHAPITRE IV.	LA VIE DU CONTRAT	22
ARTICLE 1	FORMATION DU CONTRAT - DATE D'EFFET - DATE D'ECHEANCE – RENOUVELLEMENT - CONDITIONS DE RENONCIATION	22
ARTICLE 2	PRIME	22
ARTICLE 3	PLAFOND DES GARANTIES - FRANCHISES	23
ARTICLE 4	FONCTIONNEMENT DES GARANTIES « RESPONSABILITE CIVILE » DANS LE TEMPS	24
ARTICLE 5	MODIFICATION STRUCTURELLE DU SOUSCRIPTEUR ET PERTE DE LA QUALITE DE FILIALE	24
ARTICLE 6	TERRITORIALITE – JURIDICTION	25
ARTICLE 7	DROIT APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPETENTS	25
ARTICLE 8	OBLIGATION DU SOUSCRIPTEUR	25
ARTICLE 9	RESILIATION DU CONTRAT	26
ARTICLE 10	DELAÏ DE PRESCRIPTION	27
ARTICLE 11	ASSURANCES MULTIPLES	29
ARTICLE 12	RECLAMATIONS	29
ARTICLE 13	PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL	29
ARTICLE 14	AUTORITE DE CONTROLE DE L'ASSUREUR	30
CHAPITRE V.	LES DEFINITIONS DU CONTRAT	31
ANNEXE 1 :	DÉFENSE PÉNALE - RECOURS EN CAS DE DOMMAGES GARANTIS	35
ARTICLE 1	OBJET DE L'ASSURANCE	35
ARTICLE 2	MODALITES DE GESTION	35
ARTICLE 3	MONTANT DE LA GARANTIE - FRANCHISE	36
ARTICLE 4	DISPOSITIONS DIVERSES	36
ANNEXE 2 :	PROTECTION JURIDIQUE	38
CHAPITRE I	PLAFONDS DE GARANTIE	38
CHAPITRE II	FRANCHISE	38
CHAPITRE III	TERRITORIALITÉ ET JURIDICTIONS	38
CHAPITRE IV	MONTANTS DE GARANTIE APPLICABLES À L'EXTENSION DE GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE	39
CHAPITRE V	GARANTIES ET MODALITÉS	40
CHAPITRE VI	DÉFINITIONS	45
ANNEXE 3 :	EXTENSION DE GARANTIE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE POUR LES RECLAMATIONS FORMULEES, INTRODUITES OU MENEES AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE ET/OU AU CANADA	46
ARTICLE 1	RECLAMATIONS	46
ARTICLE 2	EXCLUSIONS	46
ARTICLE 3	FRANCHISES	47

CHAPITRE I. LES GARANTIES DU CONTRAT

ARTICLE 1. RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

L'**assureur** prend en charge les **conséquences pécuniaires** et/ou les **frais de défense** résultant de toute **réclamation** introduite par un **tiers** à l'encontre de l'**assuré** pendant la **période d'assurance** ou la **période subséquente**, mettant en jeu la responsabilité civile de l'**assuré** dans le cadre des **activités assurées** et imputable à toute **faute professionnelle** commise par l'**assuré** et/ou les personnes dont il est civilement responsable, notamment :

- tout manquement aux obligations de conseil ou d'information,
- tout manquement contractuel,
- toute inobservation des règles de l'art,
- tout retard dans la fourniture ou l'exécution de la prestation et/ou tout défaut de diffusion,
- toute diffamation et/ou dénigrement non intentionnel,
- toute erreur de conception,
- toute violation d'un droit de propriété intellectuelle (littéraire, artistique ou industrielle) comprenant la contrefaçon de droits d'auteur A L'EXCLUSION DES BREVETS ET DES SECRETS DE FABRIQUE,
- toute atteinte à la vie privée,
- tout défaut de fonctionnement ou de performance,
- toute **faute professionnelle** du fait des sous-traitants auxquels l'**assuré** fait appel dans le cadre des **activités assurées**,
- toute **faute professionnelle** commise par les préposés de l'**assuré** y compris de manière intentionnelle ou dolosive,
- tout acte de parasitisme, toute atteinte à un signe distinctif de **tiers** ou de pratique commerciale générant un risque de confusion avec les produits et/ou services d'un **tiers** et ne résultant pas du fait intentionnel ou dolosif de l'**assuré** ou causés avec sa complicité.

ARTICLE 2. GARANTIES ADDITIONNELLES A LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

DOCUMENTS ET DONNEES CONFIES

a) L'**assureur** prend en charge les **conséquences pécuniaires** et/ou les **frais de défense** résultant de toute **réclamation** introduite par un **tiers** à l'encontre de l'**assuré** pendant la **période d'assurance** ou la **période subséquente**, mettant en jeu la responsabilité civile de l'**assuré** et ayant pour origine toute **faute professionnelle** commise dans le cadre des **activités assurées** et imputable à toute détérioration, altération, perte, disparition, vol ou destruction d'un **document** ou d'une donnée confié(e) à l'**assuré** par un **tiers**.

b) L'**assureur** prend en charge les frais raisonnables et nécessaires engagés par l'**assuré** pendant la **période d'assurance** avec l'accord préalable de l'**assureur** en vue de remplacer ou de restaurer les **documents** et/ou les données confiés dans le cadre des **activités assurées**, sous réserve que la détérioration, l'altération, la perte, la disparition, le vol ou la destruction de ces **documents** ou de ces données ait eu lieu lorsque l'**assuré** en avait la garde et soit imputable à toute **faute professionnelle** susceptible de donner lieu à **réclamation**, commise par l'**assuré** et/ou les personnes dont il est civilement responsable.

Cette garantie additionnelle intervient en excédent de la **franchise** et est sous-limitée au montant indiqué dans les Conditions Particulières. Le montant de cette garantie additionnelle fait partie intégrante du plafond des garanties « Responsabilité Civile Professionnelle » mentionné dans les Conditions Particulières et s'applique par **période d'assurance**, sous réserve des conditions prévues à l'article 3 « Plafond des garanties - Franchises » du chapitre IV des présentes Conditions Générales.

FRAIS D'ATTENUATION DU RISQUE

L'**assureur** prend en charge les frais raisonnables et nécessaires engagés par l'**assuré** pendant la **période d'assurance** avec l'accord préalable de l'**assureur** en vue de prévenir la survenance d'une **réclamation**, imputable à toute **faute professionnelle**, introduite à son encontre ou d'en limiter l'étendue si celle-ci venait à être introduite.

L'**assuré** a l'obligation d'informer l'**assureur** par écrit dans les meilleurs délais de la **faute professionnelle** alléguée et des frais nécessaires en vue d'atténuer ou de corriger les conséquences d'une telle **faute professionnelle** pendant la **période d'assurance**.

Cette garantie additionnelle intervient uniquement après notification faite par l'**assuré** à l'**assureur** de faits ou circonstances susceptibles de constituer un **fait dommageable** et de donner naissance à une **réclamation**, dans les conditions définies à l'article 1 « Déclaration de sinistre » du chapitre III des présentes Conditions Générales.

Cette garantie additionnelle intervient en excédent de la **franchise** et est sous-limitée au montant dans les Conditions Particulières. Le montant de cette garantie additionnelle fait partie intégrante du plafond des garanties « Responsabilité Civile Professionnelle » mentionné dans les Conditions Particulières et s'applique par **période d'assurance**, sous réserve des conditions prévues à l'article 3 « Plafond des garanties - Franchises » du chapitre IV des présentes Conditions Générales.

FACTURES IMPAYEES

Lorsqu'un **tiers** débiteur de **factures impayées** émises par l'**assuré** menace, pendant la **période d'assurance**, d'introduire à l'encontre de ce dernier une **réclamation** susceptible d'être garantie pour un montant supérieur au montant des **factures impayées** en alléguant une **faute professionnelle**, l'**assuré** peut être autorisé par l'**assureur** à transiger avec le **tiers** au sens des articles 2044 et suivants du Code civil en vue de prévenir la survenance de cette **réclamation**.

Dans le cadre de cette transaction :

- le **tiers** devra renoncer à toute action à l'encontre de l'**assuré** au titre de la prestation ou livraison ayant donné lieu à l'émission des **factures impayées** ; et,
- l'**assuré** abandonnera tout ou partie du montant de sa créance au titre des **factures impayées**.

Dans cette hypothèse, l'**assureur** indemniserà l'**assuré** à hauteur du montant le moins élevé entre :

- le montant de l'abandon de créance consenti dans le cadre de la transaction mentionnée ci-dessus, en excédent de la **franchise** ; ou,
 - 90% du montant de l'abandon de créance consenti dans le cadre de la transaction mentionnée ci-dessus,
- et ce, à hauteur maximum de la sous-limite indiquée dans les Conditions Particulières.

Le montant de cette garantie additionnelle fait partie intégrante du plafond des garanties « Responsabilité Civile Professionnelle » mentionné dans les Conditions Particulières et s'applique par **période d'assurance**, sous réserve des conditions prévues à l'article 3 « Plafond des garanties - Franchises » du chapitre IV des présentes Conditions Générales.

PERTE D'UN HOMME CLE

L'**assureur** rembourse les frais de communication et/ou de recrutement raisonnables et nécessaires engagés par l'**assuré** et préalablement approuvés par l'**assureur**, en vue de limiter la désorganisation des **activités assurées** directement causée par l'incapacité totale et permanente, par l'incapacité temporaire supérieure à trois mois ou par le décès du Président, du Directeur-Général, du Directeur Financier, du Gérant de SARL, du responsable de projet, et/ou du chef de projet et/ou d'un membre du Comité de Direction et/ou du Comité Exécutif du **souscripteur** et/ou de ses **filiales** pendant la **période d'assurance**.

Cette garantie additionnelle intervient sans **franchise** et est sous-limitée au montant indiqué dans les Conditions Particulières. Le montant de cette garantie additionnelle fait partie intégrante du plafond des garanties « Responsabilité Civile Professionnelle » mentionné dans les Conditions Particulières et s'applique par **période d'assurance**, sous réserve des conditions prévues à l'article 3 « Plafond des garanties - Franchises » du chapitre IV des présentes Conditions Générales.

ATTEINTE A LA REPUTATION

En cas de publication ou de divulgation, pendant la **période d'assurance**, par les médias ou sur tout support accessible au public d'une **réclamation** imputable à toute **faute professionnelle** garantie au titre du contrat, susceptible de ternir ou de porter atteinte à la réputation de tout **assuré** et de nuire à sa notoriété au sein de la communauté des personnes et des entreprises qui sont ses clients ou ses fournisseurs ou avec lesquelles l'**assuré** traite habituellement dans le cadre des **activités assurées**, l'**assureur** prend en charge les frais nécessaires et raisonnables engagés par ou pour le compte de l'**assuré** avec l'accord préalable de l'**assureur** auprès de tout conseil extérieur préalablement approuvé par l'**assureur**, chargé :

- d'élaborer une stratégie de communication de nature à prévenir ou limiter toute atteinte à sa réputation ; et,
- de mettre en œuvre la stratégie de communication.

Cette garantie additionnelle intervient sans **franchise** et est sous-limitée au montant indiqué dans les Conditions Particulières. Le montant de cette garantie additionnelle fait partie intégrante du plafond des garanties « Responsabilité Civile Professionnelle » mentionné dans les Conditions Particulières et s'applique par **période d'assurance**, sous réserve des conditions prévues à l'article 3 « Plafond des garanties - Franchises » du chapitre IV des présentes Conditions Générales.

ARTICLE 3. RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

L'**assureur** prend en charge les **conséquences pécuniaires** résultant de toute **réclamation** introduite par un **tiers** à l'encontre de l'**assuré** pendant la **période d'assurance** ou la **période subséquente**, mettant en jeu la responsabilité civile de l'**assuré** dans le cadre des **activités assurées** et imputable à tout fait, acte ou omission autre qu'une **faute professionnelle** commise par l'**assuré** et/ou les personnes dont il est civilement responsable, dans la limite des montants des garanties mentionnés dans les Conditions Particulières et sous réserve des conditions prévues à l'article 3 « Plafond des garanties - Franchises » du chapitre IV des présentes Conditions Générales.

Dans ce cadre, l'**assureur** garantit notamment :

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé de l'**assuré** et résultant de la faute inexcusable de l'**assuré** ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la direction de l'entreprise, l'**assureur** prend en charge le remboursement des sommes dont l'**assuré** est redevable à l'égard de la CPAM au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L 452-3 du même code.

FAUTE INTENTIONNELLE D'UN PREPOSE

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé de l'**assuré** et causé par la faute intentionnelle d'un autre préposé, cette garantie s'applique à la défense de l'**assuré** et à l'indemnisation du préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit prévu par l'article L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale.

SONT EXCLUES LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES PREVUES A L'ARTICLE L 242-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

BIENS CONFIES

Cette garantie est accordée à l'**assuré** en raison des seuls **dommages matériels** et **dommages immatériels consécutifs** causés directement aux **biens confiés** par suite de faute ou négligence dans l'exécution des travaux, de la prestation ou dans le stockage des biens.

ARTICLE 4. RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON OU APRES TRAVAUX

RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON

L'**assureur** garantit l'**assuré** contre les **conséquences pécuniaires** de la responsabilité civile qu'il encourt après **livraison**, en cas de dommages causés aux **tiers** survenant après la remise effective de produits ou matériels conçus, fabriqués, distribués, conditionnés ou vendus par l'**assuré** à des **tiers** dans le cadre des **activités assurées**.

Sont compris dans ce risque les dommages imputés à l'**assuré** causés par des produits livrés, mais dont il est réputé conserver la garde dans le cadre de la théorie de la garde de la structure, ou en cas de réserve de propriété.

RESPONSABILITE CIVILE APRES TRAVAUX

Dans le cadre des **activités assurées**, en cas de réception de travaux, le contrat couvre la responsabilité civile de l'**assuré** découlant des dommages causés aux **tiers** survenant après l'intervention de l'**assuré**, dès lors que la réception, la remise en service ou la prise de possession a été constatée et qu'elle donne au nouveau détenteur le pouvoir d'usage hors de toute intervention de l'**assuré**.

CG RC Professionnelle

FRAIS DE DEPOSE-REPOSE DE L'ASSURE

Le contrat couvre le remboursement des **frais de dépose-repose** exposés par l'**assuré**, lorsque celui-ci est tenu de procéder à la dépose et/ou à la repose des produits, marchandises, matériels qu'il a livrés, et qui se révèlent défectueux.

Un produit n'est pas considéré comme défectueux du seul fait qu'un autre plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui.

FRAIS DE RETRAIT DE L'ASSURE

Le contrat couvre le remboursement des **frais de retrait** engagés par l'**assuré** :

- Soit à la suite d'une décision judiciaire, administrative ou d'un organisme de contrôle public ou agréé par les autorités publiques
- Soit à la suite de la survenance ou de la menace de survenance d'un **dommage corporel** ou **dommage matériel**.

Nature des frais garantis :

La garantie s'applique uniquement aux frais engagés définis ci-après :

- Les dépenses de communication, d'information, de mise en garde du public et des détenteurs des produits ;
- Les dépenses de repérage et de localisation des produits ;
- Les dépenses de retrait proprement dit, c'est-à-dire celles correspondant aux opérations matérielles d'isolation, d'extraction, de transport vers les lieux nécessaires à la mise hors de portée des utilisateurs et du public des produits incriminés ;
- Les dépenses nécessaires de location d'entrepôt(s) supplémentaire(s) pour le stockage de(s) produit(s) retiré(s) du marché ;
- Les dépenses de décharge et destruction des produits ;
- Les dépenses de location de main-d'œuvre, autre que les préposés réguliers de l'**assuré** affectés aux opérations décrites ci-dessus ;
- Les dépenses relatives aux prestations supplémentaires versées aux préposés réguliers de l'**assuré** affectés aux opérations décrites ci-dessus.

CHAPITRE II. LES EXCLUSIONS

ARTICLE 1. LES EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES

SONT EXCLUS DE TOUTES LES GARANTIES :

FAUTE INTENTIONNELLE

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L'ASSURE OU CAUSE AVEC SA COMPLICITÉ AINSI QUE TOUS DOMMAGES QUI PAR LEURS CARACTERISTIQUES FERAIENT PERDRE AU CONTRAT D'ASSURANCE SON CARACTERE ALEATOIRE.

Cette exclusion ne s'applique pas aux **conséquences pécuniaires** de la responsabilité civile de l'**assuré** du fait des fautes intentionnelles ou dolosives de ses préposés.

PASSE CONNU

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE :

A) TOUT *FAIT DOMMAGEABLE* DONT L'ASSURE A CONNAISSANCE :

- A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT, OU
- A LA DATE D'EFFET D'UNE GARANTIE DU CONTRAT, EN CAS DE PRISE D'EFFET DE CETTE GARANTIE POSTERIEUREMENT A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT ;

B) TOUT *FAIT DOMMAGEABLE* VISE DANS TOUTE ENQUETE OU PROCEDURE AMIABLE, ADMINISTRATIVE, JUDICIAIRE, PENALE OU ARBITRALE ANTERIEURE :

- A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT, OU
- A LA DATE D'EFFET D'UNE GARANTIE DU CONTRAT EN CAS DE PRISE D'EFFET DE CETTE GARANTIE POSTERIEUREMENT A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT ;

ET DONT L'ASSURE A CONNAISSANCE A CETTE MEME DATE.

RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT FAIT OU ACTE COMMIS PAR L'ASSURE DANS SA FONCTION DE MANDATAIRE SOCIAL OU EN SA QUALITE DE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT.

ACTES DE VIOLENCE

TOUT *SINISTRE* OCCASIONNE PAR :

- LA GUERRE CIVILE OU ETRANGERE ;
- LES ATTENTATS ;
- LES ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE ;
- LES EMEUTES, LES MOUVEMENTS POPULAIRES, LA GREVE OU LE LOCK-OUT.

NUCLEAIRE

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE TOUT DOMMAGE OU DE L'AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES PAR :

- DES ARMES OU ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR MODIFICATION DE STRUCTURE DU NOYAU DE L'ATOME ;
- TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF, OU TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS, SI LES DOMMAGES OU L'AGGRAVATION DES DOMMAGES FRAPPENT DIRECTEMENT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE, ENGAGENT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE D'UN EXPLOITANT D'INSTALLATION NUCLEAIRE, OU TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES CONCERNANT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE ;
- TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS DESTINEE A ETRE UTILISEE HORS D'UNE INSTALLATION NUCLEAIRE A DES FINS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES, SCIENTIFIQUES OU MEDICALES.

Cette exclusion ne s'applique pas aux dommages ou à l'aggravation des dommages causés par les sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou appareils générateurs de rayons X) utilisées ou destinées à être utilisées en France, hors d'une installation nucléaire, à des fins industrielles ou médicales, lorsque l'activité nucléaire :

CG RC Professionnelle

- Met en œuvre des substances radioactives n'entraînant pas un régime d'autorisation dans le cadre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (article R. 511-9 du Code de l'environnement),
- Ne relève pas non plus d'un régime d'autorisation au titre de la réglementation relative à la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail (article R. 1333-23 du Code de la santé publique).

DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE TOUT DOMMAGE SUBIS PAR LES ELEMENTS TELS QUE L'AIR, L'EAU, LE SOL, LA FAUNE, LA FLORE, DONT L'USAGE EST COMMUN A TOUS, AINSI QUE TOUTE *RECLAMATION* DIRECTE OU INDIRECTE AFFERENTE AUX DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX RESULTANT DE LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2004/35 CE OU DE TOUTE AUTRE DISPOSITION DE POLICE ADMINISTRATIVE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT.

PREJUDICE ECOLOGIQUE

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE LA MISE EN CAUSE AU TITRE DU PREJUDICE ECOLOGIQUE TEL QUE PREVU AUX ARTICLES 1246 ET 1252 DU CODE CIVIL FRANÇAIS (LOI N°2016-1087 DU 8 AOUT 2016 POUR LA RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES).

VEHICULES AERIENS, FERROVIAIRES, MARITIMES

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DES DOMMAGES CAUSES PAR :

- TOUT ENGIN OU VEHICULE AERIEN OU SPATIAL,
- TOUT ENGIN OU VEHICULE FERROVIAIRE,
- TOUT ENGINS OU VEHICULE MARITIME, FLUVIAL OU LACUSTRE DONT LA LONGUEUR EXCEDE 10 METRES ET POUVANT TRANSPORTER PLUS DE 10 PERSONNES (EQUIPAGE COMPRIS),

DONT L'ASSURE OU TOUTE PERSONNE DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE ONT LA PROPRIETE, LA CONDUITE OU LA GARDE ;

Demeurent toutefois garantis les dommages imputables au matériel ferroviaire, même automoteur, qui est utilisé sur les embranchements de chemins de fer particuliers exploités par l'**assuré** pour les seuls besoins des activités garanties.

CATASTROPHES NATURELLES

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE TREMBLEMENTS DE TERRE, D'EFFONDREMENT DE GLISSEMENT OU D'AFFAISSEMENT DE TERRAIN, D'AVANCHES, D'INONDATIONS, DE RAZ DE MAREE, D'ERUPTIONS VOLCANIQUES, DE TORNADES, DE TROMBES, DE TEMPETES, DE TSUNAMIS, D'OURAGANS, DE CYCLONES, DE TYPHONS.

AMENDES, IMPOTS ET SANCTIONS PECUNIAIRES

- LES IMPOTS ET TAXES, LES AMENDES, LES SANCTIONS PECUNIAIRES ADMINISTRATIVES OU PENALITES IMPOSEES A L'ASSURE PAR LA LEGISLATION OU LA REGLEMENTATION, PAR DECISION DE JUSTICE, ADMINISTRATIVE OU ARBITRALE, OU RESULTANT DE TOUT CONTRAT, LES DOMMAGES-INTERETS PUNITIFS, EXEMPLAIRES, AGGRAVES OU MULTIPLIES PAR L'EFFET DE LA LOI ("PUNITIVE, EXEMPLARY, AGGRAVATED OR MULTIPLE DAMAGES").
- LES *CONSEQUENCES PECUNIAIRES* D'UNE CONVENTION JUDICIAIRE D'INTERET PUBLIC, AINSI QUE LES AMENDES D'INTERET PUBLIC, TELLES QUE DEFINIES PAR L'ARTICLE 41-1-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

ENGAGEMENT CONTRACTUEL EXORBITANT

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT ENGAGEMENT CONTRACTUEL PARTICULIER TELS QUE LES PENALITES DE RETARD, LES TRANSFERTS OU AGGRAVATIONS DE RESPONSABILITES ET LES ABANDONS DE RECOURS, PRIS PAR L'ASSURE OU PAR TOUTE PERSONNE DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE DANS LA MESURE OU ILS EXCEDENT CEUX AUXQUELS IL EST TENU EN VERTU DU DROIT COMMUN OU DES USAGES DE LA PROFESSION.

Le montant des **conséquences pécuniaires** de la responsabilité civile de l'**assuré** en dehors de toute aggravation contractuelle de sa responsabilité demeure couvert.

La garantie s'applique à la Responsabilité Civile incombant à l'**assuré** en vertu des Cahiers des Charges et/ou Conventions Particulières comportant transfert de responsabilité ou renonciation à recours dès lors qu'ils sont :

- Imposés par l'Etat, les collectivités locales, la S.N.C.F, E.D.F, ENGIE, RATP, Réseau Ferré de France ;
- Conformés aux usages de la profession et notamment les contrats de stages, intérimaires et/ou aides bénévoles, de clients, de crédit-bail, de leasing, de location ou de mise à disposition de biens, d'hébergement

CG RC Professionnelle

(de données ou d'applicatifs) ou de prestation de services de data center, de participation à des foires, expositions ou toutes autres manifestations liées aux activités de l'**assuré**.

L'**assureur** renonce à exercer tout recours contre les personnes visées ci-dessus à l'égard desquelles l'**assuré** a consenti engagements et renonciations, y compris contre leurs assureurs.

Il est également précisé que cette exclusion ne s'applique pas aux pénalités contractuelles dont serait redevable l'**assuré**, pour autant qu'elles correspondent à un préjudice réel subi par le **tiers**, étant entendu que l'engagement de l'**assureur** ne s'exercera que dans la limite de ce préjudice.

RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE

TOUT **SINISTRE** FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE RESPONSABILITE POUVANT INCOMBER A L'ASSURE EN APPLICATION DES ARTICLES 1792-3 (GARANTIES DE BON FONCTIONNEMENT DE DEUX ANS), 1792-6 (GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT) AINSI QUE DE TOUT AUTRE ALINEA VISE DANS LES ARTICLES 1792 A 1799-1 DU CODE CIVIL (LOI N° 78-12 DU 3 JANVIER 1978) OU TOUTE RESPONSABILITE DE MEME NATURE EN DROIT ETRANGER.

IL EST PRECISE QUE LES **DOMMAGES IMMATERIELS** RESULTANT D'UN DOMMAGE DE NATURE DECENNALE NE SONT PAS GARANTIS PAR LE CONTRAT.

BREVET/SECRET DE FABRIQUE

TOUT **SINISTRE** FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE :

- a. TOUTE CONTREFAÇON D'UN BREVET ; ET/OU
- b. TOUTE DIVULGATION OU TOUT DETOURNEMENT DE **SECRETS DE FABRIQUE** ; ET/OU
- c. TOUTE EXPLOITATION ABUSIVE D'UNE LICENCE OU D'UN BREVET ; ET/OU
- d. TOUTE VIOLATION DE BREVET.

CONCURRENCE DELOYALE

TOUT **SINISTRE** FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE :

- A. UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE OU DE PUBLICITE MENSONGERE OU TROMPEUSE ;
- B. TOUTE ENTENTE ET/OU ENTRAVE A LA CONCURRENCE, TOUTE PRATIQUE MONOPOLISTIQUE OU ANTICONCURRENTIELLE AINSI QUE DANS TOUTE VIOLATION DES LOIS, REGLEMENTS OU USAGES RELATIFS AUX PRATIQUES PRECITEES AUXQUELS LES ASSURES DOIVENT SE CONFORMER.

Par dérogation au point A) ci-dessus, et uniquement dans le cadre de l'article 1 « Responsabilité Civile Professionnelle » du chapitre I des présentes Conditions Générales, ne sont pas exclues les **conséquences pécuniaires** d'acte de parasitisme, d'atteinte à un signe distinctif de **tiers** ou de pratique commerciale générant un risque de confusion avec les produits et/ou services d'un **tiers** et ne résultant pas du fait intentionnel ou dolosif de l'**assuré** ou causés avec sa complicité.

ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES

TOUT **SINISTRE** RESULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA DISSEMINATION D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES TELS QUE DEFINIS PAR L'ARTICLE L531-1-2° DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, OU RESULTANT DE LA MISE SUR LE MARCHE DE PRODUITS COMPOSES EN TOUT OU PARTIE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES.

CHAMPS ELECTRIQUES, MAGNETIQUES ET ELECTROMAGNETIQUES

TOUT **SINISTRE** RESULTANT DE LA PRODUCTION PAR TOUT APPAREIL OU EQUIPEMENT DE CHAMPS ELECTRIQUES OU MAGNETIQUES OU DE RAYONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES.

ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES SUBAIGUËS

TOUT **SINISTRE** RESULTANT DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES SUBAIGUËS TRANSMISSIBLES.

AFFAISSEMENT ET EFFONDREMENT DE TERRAIN

TOUT **SINISTRE** RESULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'AFFAISSEMENTS ET / OU D'EFFONDEMENTS DE TERRAIN QUI TROUVERAIENT LEUR ORIGINE DANS LA PRESENCE DE CARRIERES OU DE MINES QUE CELLES-CI SOIENT EN EXPLOITATION OU DESAFFECTEES.

CG RC Professionnelle

OBLIGATION D'ASSURANCE

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU RESULTANT DE TOUTE ACTIVITE SOUMISE A UNE OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR LA LOI OU PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE A CETTE ACTIVITE.

RESPONSABILITE MEDICALE

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE :

- LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES MEMBRES DES SERVICES MEDICAUX ET DU PERSONNEL PARAMEDICAL LORSQU'ILS AGISSENT EN DEHORS DES MISSIONS NORMALEMENT DEVOLUES DANS LE CADRE DU SERVICE MEDICAL DE L'ENTREPRISE.
- LA RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DE TOUT ACTE MEDICAL.

RESPONSABILITE CIVILE DES SOUS-TRAITANTS ET DES FOURNISSEURS

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE LA RESPONSABILITE CIVILE DES SOUS-TRAITANTS.

Cette exclusion ne s'applique pas aux **conséquences pécuniaires** de la responsabilité civile incombant à l'**assuré** du fait des sous-traitants auxquels il fait appel dans le cadre des **activités assurées**, étant précisé que l'**assureur** se réserve le droit d'exercer ensuite tout recours à l'encontre de ces sous-traitants.

DEFAULT D'ENTRETIEN

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DU MAUVAIS ETAT, DE L'INSUFFISANCE OU DE L'ENTRETIEN DEFECTUEUX DES INSTALLATIONS DES LORS QUE CE MAUVAIS ETAT, CETTE INSUFFISANCE OU CET ENTRETIEN DEFECTUEUX ETAIENT CONNUS OU NE POUVAIENT ETRE IGNORES DE L'ASSURE AVANT LA REALISATION DESDITS DOMMAGES.

MANIFESTATION SPORTIVE

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE TOUTE MANIFESTATION OU EVENEMENT SPORTIF ET SOUMIS OU NON SOIT A UNE OBLIGATION D'ASSURANCE SOIT A UN ARRETE MUNICIPAL OU PREFECTORAL.

DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE DOMMAGES CAUSES OU AGGRAVES PAR UNE INOBSERVATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES OU DES MESURES EDICTEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN APPLICATION DE CES TEXTES DES LORS QUE CETTE INOBSERVATION ETAIT CONNUE OU NE POUVAIT PAS ETRE IGNOREE DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ASSURE OU DE TOUTE PERSONNE SUBSTITUTEE DANS CETTE FONCTION SI L'ASSURE EST UNE PERSONNE MORALE.

REDEVANCES

LES REDEVANCES MISES A LA CHARGE DE L'ASSURE EN APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR AU MOMENT DU *SINISTRE*, MEME SI CES REDEVANCES SONT DESTINEES A REMEDIER A UNE SITUATION CONSECUTIVE A DES DOMMAGES DONNANT LIEU A GARANTIE.

ÉCONOMIE ABUSIVE

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE LA RECHERCHE DE LA PART DE L'ASSURE D'UNE ECONOMIE ABUSIVE :

- SUR LES COUTS DE FABRICATION OU DE FOURNITURE DES MATERIELS OU PRODUITS, D'EXECUTION DES TRAVAUX OU PRESTATIONS ;
- OU SUR LES DELAIS DE FABRICATION.

DETOURNEMENT DE FONDS

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE TOUTE ERREUR DE GESTION, TOUT VOL, TOUTE PERTE, TOUT DETOURNEMENT DE FONDS CONFIES AU COMITE D'ENTREPRISE, AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, AU CONSEIL D'ENTREPRISE OU A SES MEMBRES.

RESPONSABILITE CIVILE VOYAGISTE

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE L'ORGANISATION OU DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS RELEVANT DES ARTICLES L.211-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TOURISME FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION ET A LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.

SOLIDARITE CONTRACTUELLE

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DES CONSEQUENCES DE LA SOLIDARITE CONTRACTUELLE POUR LA SEULE PART EXCEDANT LA RESPONSABILITE PROPRE DES ASSURES.

Il est précisé que la garantie reste acquise en cas de condamnation "in solidum".

CG RC Professionnelle

AERONAUTIQUE

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU RESULTANT :

- DES TRAVAUX QUE L'ASSURE EXECUTE OU FAIT EXECUTER SUR OU DANS DES AERONEFS OU DES ENGINS SPATIAUX,
- DE L'AVITAILLEMENT D'AERONEFS OU D'ENGINS SPATIAUX,
- DES DOMMAGES CAUSES PAR L'ASSURE PROPRIETAIRE OU EXPLOITANT D'AERODROME,
- DES PRODUITS LIVRES PAR L'ASSURE OU POUR SON COMPTE ET DESTINES A ETRE INCORPORES DANS DES AERONEFS OU DES ENGINS SPATIAUX OU A LES EQUIPER,
- DE TOUT PRODUIT/LOGICIEL REPOUNDANT A DES CAHIERS DES CHARGES PARTICULIERS A L'INDUSTRIE AERONAUTIQUE, ET/OU TOUCHANT A LA NAVIGATION, AU PILOTAGE ET A LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS TRANSPORTES DANS DES AERONEFS OU DES ENGINS SPATIAUX,

AINSI QUE LES DOMMAGES PAR LA PRIVATION D'USAGE, TOTALE OU PARTIELLE, DE TOUT OU PARTIE DES DITS ENGINS, APPAREILS, PRODUITS, PIECES, ELEMENTS, EQUIPEMENTS OU MATERIELS.

BUREAU D'ETUDE (BET)

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE TOUTES ACTIVITES D'ETUDE ET DE CONCEPTION DE PRODUITS OU TRAVAUX LORSQUE CES ACTIVITES NE SONT PAS SUIVIES DE REALISATION PAR L'ASSURE, MAIS SONT COMMERCIALISEES SOUS FORME DE BREVETS, CONSEILS, ETUDES OU SERVICES.

Cette exclusion ne s'applique pas aux activités d'étude et de conception de prestations informatiques.

FRAUDE

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU RESULTANT DE TOUT VOL, TOUTE ESCROQUERIE, TOUT ABUS DE CONFIANCE, TOUT FAUX OU USAGE DE FAUX, TOUTE PERTE OU TOUT DETOURNEMENT DE FONDS, D'ARGENT, DE MONNAIE VIRTUELLE, D'OBJETS VIRTUELS, DE TITRES FINANCIERS OU DE TOUT BIEN TANGIBLE CONFIES.

MEDICAMENTS

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT, CONCEPTION, FABRICATION OU VENTE DE MEDICAMENTS AU SENS DE L'ARTICLE L 5111-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

RAPPORTS SOCIAUX

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE VIOLATION D'UNE REGLEMENTATION APPLICABLE AU DROIT DU TRAVAIL ET/OU DANS LA VIOLATION DES RAPPORTS SOCIAUX :

- UNE DISCRIMINATION QUELLE QUE SOIT SON FONDEMENT OU SON OBJET, COMMIS ENVERS UN PREPOSE DE L'ASSURE OU UN TIERS,
- UN HARCELEMENT SEXUEL OU MORAL, COMMIS ENVERS UN PREPOSE DE L'ASSURE OU UN TIERS,
- TOUTE RESILIATION OU RUPTURE ABUSIVE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL D'UN PREPOSE DE L'ASSURE,
- TOUT LICENCIEMENT ABUSIF, SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, NUL OU IRRÉGULIER D'UN PREPOSE DE L'ASSURE, OU
- TOUTE CONTESTATION RELATIVE A UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE D'UN PREPOSE DE L'ASSURE.

RECLAMATION ENTRE ASSURES

TOUTE *RECLAMATION* FORMULEE PAR OU POUR LE COMPTE D'UN ASSURE.

Cette exclusion ne s'applique pas :

- a) lorsque la **réclamation** résulte directement d'une première **réclamation** formulée à l'encontre de l'**assuré** par un **tiers** dans le cadre d'une **faute professionnelle** garantie au titre du contrat ;
- b) aux **dommages matériels** et **dommages immatériels consécutifs** et aux **dommages corporels** ne relevant pas normalement des régimes d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles ou en cas de recours exercés contre l'employeur lorsque le droit applicable le permet mais uniquement dans le cadre des garanties de la Responsabilité Civile Exploitation et de la Responsabilité Civile Après Livraison / Après travaux.

SUBSTANCES DANGEREUSES/TOXIQUES

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS OU NON CAUSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR LES PRODUITS SUIVANTS :

- LE METHYLTERTIOBUTYLETHER (MTBE),

- LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS SUIVANTS : ALDRINE (309-00-2), DIELDRINE (60-57-1), DDT, ENDRINE, CHLORDANE (57-4-Ç), HEPTACHLORE (76-44-8), HEXACHLOROBENZENE (118-74-1), MIREX (2385-85-5), TOXAPHENE, LINDANE, CHLORDECONE AINSI QUE TOUT AUTRE TYPE D'HEXACHLOROHEXANE (HCH)
- LES DIPHENYLES POLYCHLORURES (PCB), DIOXINE, FURANE,
- LE CHLORE ET SES PRODUITS DERIVES, TCE, ARSENIC, BERYLLIUM,
- DE L'AMIANTE, DE LA FIBRE D'AMIANTE OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE,
- DU PLOMB,
- DES FORMALDEHYDES OU DE L'UREE FORMALDEHYDE
- DE LA SILICE CRISTALLINE OU DES PRODUITS A BASE DE SILICE OU EN CONTENANT,
- DES MOISSURES TOXIQUES,
- LA DIOXINE,
- LE BISPHENOL A (BPA),
- LES PHTALATES,
- LE LATEX,
- LE TABAC,
- LE THIOMERSAL,
- LE DIACETYL,
- LE BENZENE,
- LES SUBSTANCES ALKYLEES POLY ET PERFLUOREES (PFAS).

TITRES FINANCIERS

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU RESULTANT DE :

- a) LA VIOLATION, REELLE OU ALLEGUEE DES LOIS AINSI QUE DES REGLEMENTS EMIS PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES REGISSANT LA DETENTION, LA VENTE OU L'ACHAT OU L'OFFRE D'ACHAT OU DE VENTE DE TITRES FINANCIERS DU *SOUSCRIPTEUR* OU SES *FILIALES* OU L'ENREGISTREMENT DESDITS TITRES FINANCIERS AINSI QUE TOUTE AUTRE LOI OU REGLEMENT REGISSANT LES TITRES FINANCIERS DU *SOUSCRIPTEUR* OU SES *FILIALES*
- b) TOUTE *RECLAMATION* INTRODUITE PAR OU POUR LE COMPTE DE TOUT ACTIONNAIRE VISANT A REPARER UN PREJUDICE SUBI EN SA QUALITE D'ACTIONNAIRE DU *SOUSCRIPTEUR* OU SES *FILIALES*.

ABUS SEXUEL

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE MALTRAITANCE OU D'ABUS SEXUEL

MALADIE TRANSMISSIBLE

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE TOUT DOMMAGE CAUSE EN TOUT OU PARTIE PAR UNE MALADIE TRANSMISSIBLE OU RESULTANT D'UNE TELLE MALADIE

Pour les besoins de la présente exclusion, on entend par « Maladie Transmissible », toute altération de l'état de santé médicalement établie comme ayant pour origine directe ou indirecte

- (a) un virus, une bactérie, un parasite, un prion, un champignon ou tout autre organisme scientifiquement assimilé ;
- (b) quel que soit son mode de transmission ;
- (c) susceptible de causer des **dommages corporels** ou des **dommages matériels** ou des **dommages immatériels consécutifs** ou non.

SONT EGALEMENT EXCLUS TOUS LES COUTS OU DEPENSES LIES AU NETTOYAGE, A LA DECONTAMINATION, AU RETRAIT, A LA SURVEILLANCE OU AU TEST RENDUS NECESSAIRES EN RAISON D'UNE MALADIE TRANSMISSIBLE

ATTEINTE AUX DONNEES ET A LA SECURITE DU SYSTEME INFORMATIQUE

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UNE INTRUSION MALVEILLANTE DANS LE SYSTÈME INFORMATIQUE, TOUT ACCÈS ET/OU TOUTE UTILISATION NON AUTORISÉ(E) DU SYSTÈME INFORMATIQUE, TOUTE PERTE DE DONNÉES RÉSULTANT DU VOL OU DE LA PERTE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE SOUS LE CONTRÔLE DU *SOUSCRIPTEUR* OU SES *FILIALES* AINSI QUE TOUTE DIVULGATION OU TRANSMISSION SANS AUTORISATION DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE DONNÉES CONFIDENTIELLES DONT LE *SOUSCRIPTEUR* ET/OU SES *FILIALES* SONT RESPONSABLES.

ARTICLE 2. LES EXCLUSIONS APPLICABLES A LA GARANTIE « RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE »

OUTRE LES EXCLUSIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES GARANTIES, SONT EGALEMENT EXCLUS DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :

ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UNE *ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT*.

FAUTE INTENTIONNELLE D'UN PREPOSE

LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES PREVUES A L'ARTICLE L 242-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

PRIX ET HONORAIRES

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE CONTESTATION RELATIVE AUX TARIFS OU HONORAIRES DE L'ASSURE OU AUX PRIX DE VENTE DE PRODUITS OU MATERIELS.

INFORMATIONS NOMINATIVES

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR, AYANT POUR ORIGINE OU RESULTANT DE LA COLLECTE D'INFORMATIONS NOMINATIVES, DE LEUR ENREGISTREMENT, TRAITEMENT, CONSERVATION OU DIFFUSION, POUR AUTANT QUE CES ACTES SOIENT PROHIBES LEGALEMENT.

PRODUIT ET LOGICIEL MEDICAL

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU RESULTANT DE LA FOURNITURE ET/OU DE L'INSTALLATION DE TOUT EQUIPEMENT, MATERIEL ET/OU LOGICIEL DANS LE SECTEUR MEDICAL ET DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LIES AU FONCTIONNEMENT, A LA CONCEPTION, LA FABRICATION, LA MAINTENANCE D'UN APPAREIL MEDICAL.

ÉCRITS ET CONTENUS WEB

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU RESULTANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE INCOMBANT A L'ASSURE EN RAISON DE TOUT ECRIT OU CONTENU FIGURANT SUR UN DE SES PROPRES SITES INTERNET OU FORUMS DE DISCUSSION INTERNET, DES LORS QUE L'ASSURE N'EST PAS EN MESURE DE CONNAITRE CES ECRITS OU CONTENUS, AINSI QUE LEURS SOURCES, AVANT LEUR DIFFUSION OU PUBLICATION SUR INTERNET.

INSTRUCTION GOUVERNEMENTALE

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE DES ACTES DE NATIONALISATION, DE CONFISCATION, DE REQUISITION, D'EXPROPRIATION, DE SAISIE, D'APPROPRIATION, DE DESTRUCTION DES BIENS AINSI QUE TOUTE ACTION, INSTRUCTION OU ORDRE GOUVERNEMENTAL, LEGISLATIF OU ADMINISTRATIF VISANT DES BIENS.

RETARD

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT RETARD DANS L'EXECUTION OU LA FOURNITURE DE PRESTATIONS, D'ABSENCE DE LIVRAISON QUI NE RESULTENT PAS D'UN EVENEMENT ACCIDENTEL OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE.

N'est pas considéré comme un événement accidentel ou une **faute professionnelle**, un défaut d'organisation des services de l'**assuré**, une insuffisance de l'effectif du personnel par rapport aux tâches à accomplir, une grève ou un lock-out.

DOCUMENTS CONFIES

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE :

- LES DOMMAGES ATTEIGNANT LES DOCUMENTS CONFIES EN COURS DE TRANSPORT ;
- LES DOMMAGES RESULTANT DU VICE PROPRE DES DOCUMENTS CONFIES ; OU
- LES DOMMAGES RESULTANT DE L'USURE OU DE LA DEGRADATION GRADUELLE DES DOCUMENTS CONFIES.

CG RC Professionnelle

PUBLICITE

TOUT *SINISTRE* AYANT POUR ORIGINE OU FONDE SUR LA DIFFUSION D'UNE PUBLICITE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE MODIFICATION OU D'UNE OPPOSITION DE LA PART DU BUREAU DE VERIFICATION DE LA PUBLICITE OU D'UN AUTRE ORGANISME PROFESSIONNEL CORRESPONDANT AUX NORMES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE.

SUR REMBOURSEMENT

TOUT *SINISTRE* AYANT POUR ORIGINE OU FONDE SUR LE SUR REMBOURSEMENT DE COUPONS, DE GRATIFICATIONS, DE RECOMPENSES, RELATIVEMENT A DES PUBLICITES, DES PROMOTIONS, DES JEUX, DES LOTERIES, DES CONCOURS ET DES JEUX DE HASARD.

ON ENTEND PAR « SUR REMBOURSEMENT » LES RABAIS, RECOMPENSES ET GRATIFICATIONS OU AUTRES PRESTATIONS AYANT UNE VALEUR ATTRIBUEE AU-DELA DU MONTANT CONVENU PAR CONTRAT OU ATTENDU.

BONNES MŒURS

TOUT *SINISTRE* AYANT POUR ORIGINE OU FONDE SUR LA COMMUNICATION OU LA DIFFUSION DE TOUTE INFORMATION A CARACTERE PORNOGRAPHIQUE ET/OU CONTRAIRE AUX BONNES MŒURS.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

TOUT *SINISTRE* AYANT POUR ORIGINE OU FONDES SUR UNE VIOLATION DES LOIS RELATIVES A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

CONSEIL FINANCIER

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE LA RESPONSABILITE CIVILE QUE L'ASSURE PEUT ENCOURIR DU FAIT DE TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT RELATIF AU MAINTIEN OU A LA MISE EN PLACE D'UNE COUVERTURE D'ASSURANCE ET/OU A LA FOURNITURE DE CONSEILS FINANCIERS PORTANT SUR :

- TOUTE RESTRUCTURATION DU CAPITAL ;
- TOUT PRET ;
- TOUTE RECAPITALISATION ;
- TOUTE LIQUIDATION OU VENTE DE TOUT AVOIR ET/OU ACTIF ;
- TOUTE PART, TOUTE ACTION OU TOUTE VALEUR ET/OU TITRE ;
- TOUTE AUGMENTATION OU TOUT APPORT DE CAPITAL OU TOUT FINANCEMENT DES ACTIVITES D'UN TIERS.

PLACEMENT ET INVESTISSEMENT FINANCIER

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE LA RESPONSABILITE CIVILE QUE L'ASSURE PEUT ENCOURIR DU FAIT DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS RESULTANT :

- DE L'AVANCE ET/OU LA DISPONIBILITE ET/OU LA LIQUIDITE DE FONDS ;
- DES VALEURS MOBILIERES ET/OU MATIERES PREMIERES ;
- DE L'ESTIMATION, LA DETERMINATION, OU LA GARANTIE D'UN TAUX DE RENDEMENT OU D'INTERET SPECIFIQUE.
- DE TOUT PLACEMENT OU INVESTISSEMENT FINANCIER OU DE TOUT CONSEIL RELATIF A UN INVESTISSEMENT ET/OU PLACEMENT FINANCIER.

INGENIERIE FINANCIERE

TOUT *SINISTRE* AYANT POUR ORIGINE OU RESULTANT D'UNE ACTIVITE D'INGENIERIE FINANCIERE.

ARTICLE 3. LES EXCLUSIONS APPLICABLES AUX GARANTIES ADDITIONNELLES

FRAIS D'ATTENUATION DU RISQUE

SONT EXCLUS DE CETTE GARANTIE :

- LES SOMMES ENGAGEES EN VUE DE PREVENIR OU LIMITER LES CONSEQUENCES D'UNE RECLAMATION NON COUVERTE AU TITRE DE L'ARTICLE 1 DU CHAPITRE I DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ;
- TOUT BENEFICE ESCOMPTE OU PERTE DE BENEFICE.

EN AUCUN CAS, LES ENGAGEMENTS DE L'ASSUREUR AU TITRE DE CETTE GARANTIE NE SAURAIENT EXCEDER CEUX QUI LUI AURAIENT NORMALEMENT INCOMBES SI UNE RECLAMATION AVAIT ETE INTRODUITE A L'ENCONTRE DE L'ASSURE PAR LE DEMANDEUR.

PERTE D'UN HOMME CLE

SONT EXCLUS LES SALAIRES OU REMUNERATIONS DE L'HOMME CLE.

ARTICLE 4. LES EXCLUSIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES A LA GARANTIE « RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION »

OUTRE LES EXCLUSIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES GARANTIES, SONT EGALEMENT EXCLUS DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

ATTEINTE AUX BIENS

TOUT SINISTRE AYANT POUR ORIGINE TOUT DOMMAGE MATERIEL ET DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF CAUSE AUX BIENS DE TOUTE NATURE DONT L'ASSURE EST :

- PROPRIETAIRE,
- LOCATAIRE,
- DEPOSITAIRE (sous réserve de la garantie « Biens confiés » prévue à l'article 3 « Responsabilité civile exploitation » du chapitre I « Les Garanties du contrat » et du chapitre V des Conditions Générales), ou
- TRANSPORTEUR.

BIENS CONFIES

TOUT SINISTRE FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE :

- TOUT DOMMAGE ATTEIGNANT LES BIENS EN COURS DE TRANSPORT ;
- TOUT DOMMAGE SUBI PAR LES MATERIELS, OUTILS, MOULES, MODELES ET GABARITS, MACHINES, QUE L'ASSURE UTILISE EN TANT QUE MOYENS POUR L'EXECUTION DE SA PRESTATION ;
- TOUT DOMMAGE CAUSE PAR UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU UN DEGAT DES EAUX SURVENANT DANS LES LOCAUX DONT L'ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU OCCUPANT ;
- TOUT VOL, PERTE, DISPARITIONS TOTALES OU PARTIELLES DES BIENS CONFIES SE TROUVANT DANS LES LOCAUX ET DEPENDANCES DE L'ASSURE.

RISQUES LOCATIFS

TOUT SINISTRE FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT DOMMAGE MATERIEL ET DOMMAGE IMMATERIEL RESULTANT D'UN INCENDIE, D'UNE EXPLOSION, D'UN INCIDENT D'ORDRE ELECTRIQUE OU DE L'ACTION DES EAUX, SURVENUS DANS LES BATIMENTS OU INSTALLATIONS FIXES DONT L'ASSURE EST OCCUPANT OU LOCATAIRE, DE FAÇON PERMANENTE, C'EST-A-DIRE POUR UNE PERIODE SUPERIEURE A TROIS MOIS.

Toutefois, par dérogation partielle à ce qui est dit au présent article, demeurent garantis les responsabilités locatives, le recours des voisins et des *tiers*, y compris des locataires :

- a) dans les pays où il est d'usage de garantir ces responsabilités par les polices d'assurance « Responsabilité Civile Générale » ;
- b) en complément, après épuisement des garanties de responsabilités et de recours accordées au titre des polices « Dommages aux Biens », étant entendu que le contrat interviendra après une franchise absolue de 2.000.000 euros.

VALEURS

TOUT SINISTRE FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT DOMMAGE CAUSE AUX ESPECES, BIJOUX, OBJETS PRECIEUX, TITRES ET VALEURS.

FAUTE INEXCUSABLE

LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES PREVUES PAR L'ARTICLE L. 242-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QUE LES MAJORATIONS DE COTISATIONS DU COMPTE ACCIDENT DU TRAVAIL DE L'EMPLOYEUR PREVUES AUX ARTICLE L. 241-5 ET SUIVANTS DU MEME CODE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR,

ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT

TOUT SINISTRE FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UNE ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT.

CG RC Professionnelle

Demeurent toutefois garantis les dommages résultant d'une **atteinte à l'environnement** soudaine et accidentelle, à hauteur maximum de la sous-limite figurant aux Conditions Particulières, à condition que le **sinistre** ne soit pas susceptible d'être couvert au titre d'une police d'assurance « Responsabilité Environnementale » souscrite auprès d'AIG Europe SA.

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

TOUT **SINISTRE** FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, INTELLECTUELLE, LITTERAIRE OU ARTISTIQUE, AU DROIT D'AUTEUR ET/OU AU DROIT DES MARQUES.

EMPLOYER'S LIABILITY ET WORKERS COMPENSATION

TOUT **SINISTRE** FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR AUTRES QUE CELLES RELEVANT DE SA PROPRE FAUTE INEXCUSABLE EN FRANCE (« EMPLOYERS' LIABILITY ») ET/OU DES DOMMAGES RELEVANT DE L'INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (« WORKERS COMPENSATION »).

VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

TOUT **SINISTRE** AYANT POUR ORIGINE TOUT DOMMAGE CAUSE OU SUBI :

- PAR LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, LES VEHICULES AUTONOMES, LES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES AINSI QUE LES OBJETS ET SUBSTANCES QU'ILS TRANSPORTENT OU DU FAIT DE LA CHUTE DE CES ACCESSOIRES, OBJETS, SUBSTANCES ET PRODUITS (ARTICLES L 211-1 R 211-4 ET 5 DU CODE DES ASSURANCES ET TOUTE REGLEMENTATION SIMILAIRE A L'ETRANGER),
- PAR LES ENGINS DE CHANTIERS OU DE MANUTENTION AUTOMOTEURS SOUMIS A LA LEGISLATION SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE AUX TERMES DES ARTICLES L 211-1 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES ET TOUTE REGLEMENTATION SIMILAIRE A L'ETRANGER.

DEMEURENT EXCLUS EGALEMENT :

- LES DOMMAGES CAUSES A L'ENGIN LUI-MEME AINSI QUE CEUX CAUSES AUX BIENS LEVES, MANUTENTIONNES OU TRANSPORTES ;
- LES DOMMAGES CAUSES PAR L'ENGIN LORSQU'IL EST EN CIRCULATION OU EN STATIONNEMENT, QU'IL SOIT UTILISE COMME VEHICULE OU COMME OUTIL DANS LE CADRE DE SA FONCTION HABITUELLE, ET QUI RELEVANT DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE ET TOUTE REGLEMENTATION SIMILAIRE A L'ETRANGER.

PAR DEROGATION A CE QUI PRECEDE, SONT GARANTIS :

- LES DOMMAGES CAUSES A DES **TIERS** DANS LA REALISATION DESQUELS SONT IMPLIQUES DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DONT L'ASSURE N'A NI LA PROPRIETE NI LA GARDE, ET QUE SES PREPOSES UTILISENT SUR LE TRAJET DE LEUR RESIDENCE AU LIEU DE TRAVAIL OU VICE-VERSA AINSI QUE SUR TOUT AUTRE TRAJET POUR LES BESOINS DU SERVICE, SOIT EXCEPTIONNELLEMENT, AU SU OU A L'INSU DE L'ASSURE, SOIT REGULIEREMENT. LORSQUE LE VEHICULE EST UTILISE REGULIEREMENT, LA GARANTIE N'EST ACCORDEE QU'A LA CONDITION QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE SOUSCRIT POUR L'EMPLOI DU VEHICULE COMPORTE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, UNE CLAUSE D'USAGE CONFORME A L'UTILISATION QUI EN EST FAITE, SAUF EN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE.
- LES DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET LEURS REMORQUES ET SEMI-REMORQUES APPARTENANT A DES **TIERS** ET DONT L'ASSURE OU SES PREPOSES N'ONT PAS LA GARDE, LORSQU'ILS CONSTITUENT UNE GENE MATERIELLE A L'EXERCICE DE SES ACTIVITES ET QU'ILS SONT DEPLACES PAR L'ASSURE OU SES PREPOSES SUR LA DISTANCE STRICTEMENT NECESSAIRE A LA SUPPRESSION DE CETTE GENE.

IL EST CEPENDANT PRECISE QUE CES GARANTIES NE SONT ACCORDEES QU'A TITRE SUBSIDIAIRE ET NE SERONT EFFECTIVES QU'EN CAS D'ABSENCE OU EN COMPLEMENT DE TOUTE AUTRE GARANTIE SPECIFIQUE.

PAR DEROGATION A CE QUI EST DIT AU PRESENT ARTICLE, DEMEURENT GARANTIS EGALEMENT, LES DOMMAGES CAUSES AUX **TIERS** PAR LA FONCTION OUTIL DE CES ENGINS DE CHANTIERS OU DE MANUTENTION AUTOMOTEURS LOUES TEMPORAIREMENT ET POUR AUTANT :

- QUE LA LOCATION SOIT OCCASIONNELLE ET FAITE POUR UNE DUREE INFERIEURE A 30 JOURS CONSECUTIFS,
- QUE LE POIDS TOTAL HORS CHARGE DE L'ENGIN N'EXCEDE PAS 10 TONNES.

IL EST PRECISE QUE CETTE GARANTIE EST ETENDUE EN CAS D'INSUFFISANCE DE CAPITAUX DU CONTRAT SOUSCRIT PAR LE LOUEUR ET EN COMPLEMENT DE CEUX-CI QUI CONSTITUERONT TOUJOURS UNE **FRANCHISE**.

ARTICLE 5. LES EXCLUSIONS ADDITIONNELLES APPLICABLES A LA GARANTIE « RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON / APRES TRAVAUX »

OUTRE LES EXCLUSIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES GARANTIES, SONT EGALEMENT EXCLUS DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON / APRES TRAVAUX :

DOMMAGES AUX PRODUITS LIVRES/TRAVAUX EXECUTES

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT DOMMAGE SUBI PAR LES PRODUITS LIVRES OU PAR LES TRAVAUX, PRESTATIONS, OUVRAGES EXECUTES OU FACTURES PAR L'ASSURE, OU SES SOUS-TRAITANTS, AINSI QUE TOUS LES FRAIS EXPOSES POUR LE REMBOURSEMENT, LA REPARATION, LE REMPLACEMENT DES PRODUITS LIVRES OU LES TRAVAUX OU PRESTATIONS EFFECTUEES PAR L'ASSURE OU TOUS FRAIS LIES A LEUR CONFORMITE, LEUR PERFECTIONNEMENT OU LEUR MODIFICATION.

CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DE TOUT DOMMAGE DONT L'EVENUALITE NE POUVAIT ETRE DECELEE EN L'ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS QUI ONT ETE A L'ORIGINE DESDITS DOMMAGES.

USURE/DEFAUT D'ENTRETIEN

TOUT *SINISTRE* RESULTANT DIRECTEMENT DES EFFETS DE L'USURE NORMALE, DU DEFAUT D'ENTRETIEN OU DE L'USAGE ANORMAL PAR L'ACHETEUR OU L'UTILISATEUR DES BIENS LIVRES.

RETARD/INSUFFISANCE DE PERFORMANCE

TOUT *SINISTRE* RESULTANT :

- DE L'ABSENCE OU DE L'INSUFFISANCE DE PERFORMANCE DES PRODUITS LIVRES OU DES TRAVAUX EXECUTES LORSQUE CELLE-CI N'EST PAS LA CONSEQUENCE D'UN VICE CACHE ;
- DU RETARD OU DU DEFAUT DE *LIVRAISON* DANS LES DELAIS CONVENUS NE RESULTANT PAS D'UN EVENEMENT ACCIDENTEL ;
- DE LA NON-CONFORMITE APPARENTE AUX SPECIFICATIONS DE LA COMMANDE, LORS DE LA *LIVRAISON* OU DE LA RECEPTION.

VICE APPARENT

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT DOMMAGE RENDU INELUCTABLE PAR LA MISE EN CIRCULATION D'UN PRODUIT QUE L'ASSURE SAIT DEFECTUEUX.

DEPOSE/REPOSE

- LE COUT DU PRODUIT LUI-MEME, ET TOUS FRAIS DE CORRECTION, REPARATION, RECTIFICATION, REMBOURSEMENT OU REMPLACEMENT, RE ETIQUETAGE, REDISTRIBUTION DUDIT PRODUIT ; LES FRAIS ENGAGES POUR LES PRODUITS FABRIQUES EN NON-CONFORMITE AVEC LES NORMES ET REGLES DE SECURITE, DE SANTE ET D'HYGIENE PUBLIQUE ; LES FRAIS AFFERENTS A DES PRODUITS FOURNIS PAR L'ASSURE INCORPORES OU DESTINES A ETRE INCORPORES DANS UN OUVRAGE CLASSE « BATIMENT » OU « GENIE CIVIL » QU'IL SOIT SOUMIS OU NON A OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.
- DU FAIT D'UNE DETERIORATION GRADUELLE PREVISIBLE OU DE LA PEREMPTION DU PRODUIT.
- LES FRAIS DE DEPOSE-REPOSE ENGAGES PAR L'ASSURE, LORSQUE LA POSE INITIALE FAISANT L'OBJET DE SA PRESTATION, EST A L'ORIGINE DU *SINISTRE*.

FRAIS DE RETRAIT

- LES FRAIS DE CORRECTION, REPARATION, RECTIFICATION, REMBOURSEMENT OU REMPLACEMENT, RE ETIQUETAGE, REDISTRIBUTION DES PRODUITS INCRIMINES;
- LES FRAIS ENGAGES POUR LES PRODUITS FABRIQUES EN NON-CONFORMITE AVEC LES NORMES ET REGLES DE SECURITE, DE SANTE ET D'HYGIENE PUBLIQUE;
- LES FRAIS EXPOSES EN VUE DE REGAGNER LA CONFIANCE DU PUBLIC, DE LA CLIENTELE OU DU RESEAU DE DISTRIBUTION;
- LES FRAIS ENGAGES DU SEUL FAIT D'UNE DETERIORATION GRADUELLE PREVISIBLE OU DE LA PEREMPTION DES PRODUITS;

- LES FRAIS AFFERENTS A DES PRODUITS FOURNIS PAR L'ASSURE INCORPORES OU DESTINES A ETRE INCORPORES DANS UN OUVRAGE CLASSE « BATIMENT » OU « GENIE CIVIL » QU'IL SOIT SOUMIS OU NON A OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.

ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT

TOUT SINISTRE FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UNE ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT.

CHAPITRE III. LES MODALITÉS D'INDEMNISATION

ARTICLE 1. DECLARATION DE SINISTRE

Les déclarations de **sinistres** sont faites par écrit, de préférence par lettre recommandée, au Responsable du Département Sinistres d'AIG Europe SA - Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, CS 60234, 92913 Paris La Défense Cedex ou par courriel à l'adresse suivante : declarations.risquesfinanciers@aig.com.

L'**assuré** doit **SOUS PEINE DE DECHEANCE**, sauf cas fortuit ou force majeure, déclarer par écrit à l'**assureur** dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les **30 jours** à compter du moment où il en a eu connaissance, tout **fait dommageable** survenant ou toute **réclamation** introduite pendant la **période d'assurance** ou la **période subséquente**, susceptible d'être garanti par l'**assureur**, sous réserve des dispositions particulières de l'article 4 du chapitre IV des présentes Conditions Générales.

L'**assuré** doit indiquer dans la déclaration du **sinistre** la date et les circonstances de ce dernier, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, ainsi que les garanties souscrites pour les mêmes risques auprès d'autres assureurs.

Toute déclaration frauduleuse de la part de l'**assuré**, portant sur les causes, circonstances ou conséquences du **sinistre**, entraîne la déchéance de tous droits à indemnité pour le **sinistre** concerné.

Concernant les garanties « responsabilité civile »

Toutes les **réclamations** résultant d'un même fait, acte, omission ou **faute professionnelle** ou d'une même série de faits, actes, omissions ou **fautes professionnelles** sont réputées introduites à la date à laquelle la première des **réclamations** a été introduite auprès de l'**assuré** et constituent un seul et même **sinistre**.

Si, pendant la **période d'assurance** ou la **période subséquente**, l'**assuré** a connaissance de faits ou de circonstances susceptibles de constituer un **fait dommageable** et de donner naissance à une **réclamation**, il peut notifier à l'**assureur** par écrit ces faits ou circonstances avec les dates et les noms des **tiers** impliqués, et expliquer les raisons pour lesquelles il anticipe une **réclamation**.

En conséquence, une **réclamation** relative à ces faits ou circonstances préalablement déclarés à l'**assureur** sera considérée comme ayant été faite à la date de la première notification à l'**assureur**.

Concernant les autres garanties

Tous les **faits dommageables** ayant la même cause technique sont réputés survenus à la date de survenance du premier d'entre eux et constituent un seul et même **sinistre**.

ARTICLE 2. REGLEMENT DU SINISTRE

DELAI DE REGLEMENT

Le règlement des **sinistres** est effectué dans le délai de quinze jours à compter de l'accord des parties ou, en cas de décision judiciaire exécutoire, à compter de la date à laquelle l'**assureur** est en possession de cette décision.

SUBROGATION

L'**assureur** est subrogé dans les termes de l'article L 121.12 du Code des assurances, jusqu'à concurrence de l'indemnité versée par lui, dans les droits et actions de l'**assuré** contre le **tiers** responsable des dommages.

Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'**assuré**, s'opérer en faveur de l'**assureur**, celui-ci est déchargé de ses obligations d'indemnisation à l'égard de l'**assuré** et conserve contre celui-ci une action récursoire à hauteur du montant qui aurait pu être obtenu sur le fondement de la subrogation.

L'ASSURÉ S'ENGAGE, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE DE GARANTIE, À PRENDRE TOUTE MESURE NÉCESSAIRE POUR SAUVEGARDER LES DROITS DE L'ASSUREUR, LEQUEL POURRA ENGAGER ET POURSUIVRE TOUTE ACTION À L'ÉGARD DE TOUT TIERS AVEC LA PLEINE COOPÉRATION DE L'ASSURÉ.

Tout recouvrement résultant de l'exercice de ce recours subrogatoire bénéficiera en premier lieu à l'**assuré**, à concurrence des sommes demeurées à sa charge, puis en second lieu à l'**assureur**, à concurrence des règlements qu'il a effectués au titre du contrat. Les frais de recouvrement exposés au titre de ce recours subrogatoire seront partagés entre l'**assureur** et l'**assuré** au prorata du bénéfice des sommes recouvrées.

ARTICLE 3. DEFENSE DE L'ASSURE

PROCEDURE

En cas d'action mettant en cause une responsabilité couverte au titre du contrat, l'**assureur**, dans la limite de sa garantie :

- devant les juridictions civiles, commerciales, administratives ou arbitrales, assume la défense de l'**assuré**, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours.

L'assuré qui fait obstacle à l'exercice de la direction du procès, alors qu'il n'avait pas intérêt à le faire, peut être déchu de tout droit à la garantie pour la *réclamation* en cause (article L 113-17 du Code des assurances).

- devant les juridictions pénales et si la ou les victimes n'ont pu être désintéressées, l'**assureur** a la faculté, avec l'accord de l'**assuré**, de diriger la défense sur le plan pénal ou de s'y associer. À défaut de cet accord, il peut néanmoins assumer la défense des intérêts civils de l'**assuré**, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l'intérêt pénal de l'**assuré** n'est plus en jeu. Dans le cas contraire, il ne peut les exercer qu'avec l'accord de l'**assuré**.

TRANSACTION

L'**assureur** a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit.

AUCUNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE, AUCUNE TRANSACTION INTERVENANT EN DEHORS DE L'ASSUREUR NE LUI EST OPPOSABLE.

Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu de la matérialité d'un fait, conformément à l'article L 124-2 du Code des assurances.

CHAPITRE IV. LA VIE DU CONTRAT

ARTICLE 1. FORMATION DU CONTRAT – DATE D’EFFET – DATE D’ECHEANCE – RENOUVELLEMENT – CONDITIONS DE RENONCIATION

FORMATION DU CONTRAT

Le contrat n’est parfait qu’après accord des parties.

L’**assureur** manifeste son accord par l’envoi d’une attestation d’assurance, qui précise la date d’effet des garanties et le numéro individuel de contrat, sous réserve du paiement de la prime et l’édition des Conditions Particulières. À défaut des Conditions Particulières signées, le contrat ne sera pas valablement formé.

Lorsqu’une garantie est souscrite en cours de **période d’assurance**, celle-ci prendra effet sous réserve de l’acceptation écrite de l’**assureur**, manifestée par l’envoi d’une attestation d’assurance mentionnant la date d’effet de la garantie.

DATE D’EFFET - DATE D’ECHEANCE

Le contrat prend effet à compter de la date d’effet mentionnée dans les Conditions Particulières.

Il arrive à échéance pour la première fois à la date d’échéance mentionnée aux Conditions Particulières, qui est fixée, au choix du **souscripteur** :

- au jour anniversaire de la date d’effet des garanties, ou
- à une autre date retenue par le **souscripteur** et mentionnée dans les Conditions Particulières, de telle sorte que la première **période d’assurance** ne soit pas inférieure à 6 mois ni supérieure à 18 mois.

RENOUVELLEMENT

Le contrat se renouvelle automatiquement à la fin de chaque **période d’assurance** pour une nouvelle **période d’assurance** d’un (1) an, sauf résiliation par l’**assureur** ou le **souscripteur** dans les conditions prévues à l’article 9 « Résiliation du contrat » du chapitre IV des présentes Conditions Générales.

CONDITIONS DE RENONCIATION

L’**assuré** dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’émission des Conditions Particulières pour renoncer à la souscription du contrat. Il doit pour cela adresser à l’**assureur** une demande en ce sens, par lettre recommandée ou par email, accompagnée des attestations transmises à la souscription du contrat. En cas de renonciation par email, la demande doit être adressée à l’**intermédiaire d’assurance** à l’adresse suivante : iard.gestionpro@apivia-courtage.fr.

À la réception de cette demande et des attestations, l’**assureur** restituera l’intégralité des sommes versées par l’**assuré**.

L’assuré s’engage à détruire toutes les attestations et copies de ces attestations et à ne pas les diffuser à des tiers et/ou à toute autorité administrative.

La renonciation met fin rétroactivement à toutes les garanties du contrat.

ARTICLE 2. PRIME

Le **souscripteur** s’engage à payer à l’**assureur** la prime dont le montant est indiqué dans les Conditions Particulières, ainsi que les taxes en vigueur.

À défaut de paiement de la prime ou d’une fraction de prime dans les dix (10) jours de son échéance, l’**assureur** pourra, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 113-3 du Code des assurances, suspendre les garanties du contrat, indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice. Pour ce faire, l’**assureur** doit adresser au **souscripteur**, une lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier domicile connu, valant mise en demeure. La suspension des garanties intervient alors trente (30) jours après l’envoi de cette lettre ou trente (30) jours après sa réception si le domicile est situé en dehors de la France métropolitaine.

Cette lettre recommandée rappellera la date d’échéance ainsi que le montant de la prime dû et reproduira les termes de l’article L 113-3 du Code des assurances. De plus, elle précisera qu’à défaut de paiement dans un délai de dix

(10) jours après l'expiration du délai de trente (30) jours ci-dessus mentionné, le contrat sera résilié de plein droit par l'**assureur**.

La suspension ou la résiliation de la garantie pour non-paiement de la prime ne dispense pas le **souscripteur** de l'obligation de payer les primes à leur échéance, même si les garanties du contrat ne sont plus acquises.

Sans préjudice des dispositions précédentes, à défaut de paiement d'une fraction de la prime, l'**assureur** est en droit d'exiger le paiement intégral de la prime annuelle. Le contrat non résilié reprend ses effets le lendemain à midi du jour où l'**assureur** a reçu le règlement de l'intégralité des sommes dont le **souscripteur** est redevable.

Les sanctions opposables au **souscripteur** pour non-paiement de la prime le sont également à toute personne ayant la qualité d'**assuré**. Toute personne ayant intérêt à obtenir ou à maintenir l'intégralité des garanties peut se substituer au **souscripteur** pour le paiement de la prime ou de la fraction de prime non payée.

L'**assureur** peut être amené à modifier à chaque échéance, quelle que soit la durée de la **période d'assurance** en cours, les **franchises**, les plafonds de garantie ou le montant des primes du contrat en cours. Sauf si la modification résulte d'une modification des taux de taxes, le **souscripteur** a alors la faculté de demander la résiliation de son contrat dans le mois où il a eu connaissance de la majoration de sa prime, de la nouvelle **franchise** ou des nouveaux plafonds de garantie.

La résiliation prend effet un (1) mois après l'envoi de cette lettre et la prime restant due pour la période entre la précédente échéance et la date d'effet de la résiliation est calculée sur la base de l'ancien tarif.

ARTICLE 3. PLAFOND DES GARANTIES - FRANCHISES

PLAFOND DES GARANTIES - SOUS-LIMITES

a) Plafond des garanties

Lorsque le montant du plafond des garanties fixé aux Conditions Particulières s'applique par **période d'assurance**, il constitue le maximum de l'indemnité auquel est tenu l'**assureur**, quel que soit le nombre de **sinistres** rattachés à cette **période d'assurance**. En aucun cas, un même **sinistre** ne peut impacter plusieurs **périodes d'assurance**.

Lorsque le montant du plafond des garanties fixé aux Conditions Particulières s'applique par **sinistre**, il constitue le montant maximum de l'indemnité auquel est tenu l'**assureur** pour chaque **sinistre** pris individuellement, quel que soit le nombre de **sinistres** survenus pendant une **période d'assurance**.

Les **frais de défense** engagés par l'**assureur** dans le cadre de la direction du procès conformément aux dispositions de l'article 2 « Défense de l'assuré » du chapitre III des présentes Conditions Générales, notamment les honoraires de conseil, les frais de procédure et les frais d'expertise, s'imputent sur le montant de la garantie mise en jeu.

Le montant du plafond des garanties s'épuise par tous règlements faits au titre du contrat, selon l'ordre chronologique de leur exigibilité, sans reconstitution de garantie.

b) Sous-limites

Les montants des garanties sous-limitées sont sous-limités par **période d'assurance**, quel que soit le nombre de **sinistres** concernés par cette ou ces sous-limite(s) et font partie intégrante du plafond des garanties fixé aux Conditions Particulières.

Le montant des garanties s'appliquant aux **frais de défense** n'est pas sous-limité et fait partie intégrante du plafond des garanties fixé aux Conditions Particulières.

Les sous-limites fixées aux Conditions Particulières s'épuisent par tous règlements faits au titre du contrat, selon l'ordre chronologique de leur exigibilité, sans reconstitution de garantie.

FRANCHISES

Les garanties du contrat interviennent en excédent des **franchises** mentionnées dans le tableau des montants des garanties repris dans les Conditions Particulières.

Les **franchises** s'appliquent par **sinistre** et doivent demeurer non assurées.

Lorsque plusieurs **franchises** sont susceptibles de s'appliquer, il est fait application de la **franchise** la plus élevée.

Lorsque les garanties du contrat s'appliquent aux **réclamations** formulées ou aux jugements rendus, sur le territoire des États-Unis d'Amérique et/ou du Canada, la **franchise** s'applique à tous les dommages, y compris les **dommages corporels** et les **frais de défense**.

CLAUSE DE NON-CUMUL

Dans le cas où un **sinistre** déclenche une garantie du contrat et de toute autre police souscrite auprès d'une société faisant partie du Groupe American International Group, le montant cumulé des indemnités versées par le Groupe American International Group pour ce **sinistre** ne saurait excéder le montant le plus élevé affecté à la garantie figurant dans l'une ou l'autre des polices. La présente disposition ne modifie pas les autres termes et conditions des polices d'assurance en cause.

REPARTITION DES INDEMNITES ET FRAIS DE DEFENSE DANS LE CADRE DE RECLAMATIONS PARTIELLEMENT GARANTIES

Lorsqu'une **réclamation** porte à la fois sur des risques garantis et des risques non garantis au titre du contrat, les **assurés** et l'**assureur** conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour déterminer équitablement entre eux la répartition définitive des **conséquences pécuniaires** et/ou des **frais de défense**, notamment en prenant en considération les implications juridiques et financières respectivement imputables aux risques garantis ou non garantis.

ARTICLE 4. FONCTIONNEMENT DES GARANTIES « RESPONSABILITE CIVILE » DANS LE TEMPS

FONCTIONNEMENT DES GARANTIES EN COURS DE VALIDITE DU CONTRAT ET DE LA GARANTIE SUBSEQUENTE (ARTICLE L 124-5 ALINEA 4 DU CODE DES ASSURANCES)

Les garanties « responsabilité civile » objet du contrat sont déclenchées par la **réclamation** et couvrent l'**assuré** contre les **conséquences pécuniaires** des **sinistres**, dès lors que le **fait dommageable** est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie concernée, et que la première **réclamation** est adressée à l'**assuré** ou son **assureur** entre la prise d'effet initiale de la garantie concernée et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du **sinistre**.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la **réclamation** est fixé à **cinq ans**.

Toutefois, les garanties ne couvrent les **sinistres** dont le **fait dommageable** a été connu de l'**assuré** postérieurement à la date de résiliation du contrat ou d'expiration de la garantie concernée que si, au moment où l'**assuré** a eu connaissance de ce **fait dommageable**, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le **fait dommageable**.

FAIT DOMMAGEABLE ANTERIEUR A LA PRISE D'EFFET DE LA GARANTIE

L'ASSUREUR NE GARANTIT PAS L'ASSURE CONTRE LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DES SINISTRES S'IL ETABLI QUE L'ASSURE AVAIT CONNAISSANCE DU FAIT DOMMAGEABLE A LA DATE DE LA SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE (ARTICLE L 124-5 ALINEA 4 DU CODE DES ASSURANCES).

PLAFOND DE GARANTIE SUBSEQUENTE

En cas de résiliation du contrat ou d'expiration de la garantie concernée, le montant des garanties pour l'ensemble des **réclamations** introduites pendant la **période subséquente** portant sur les garanties résiliées ou expirées correspond au montant reconstitué du plafond des garanties de la dernière **période d'assurance**. Il n'est pas diminué du montant des indemnités réglées ou dues par l'**assureur** au cours de la dernière **période d'assurance**.

En cas de suppression ou d'expiration d'une ou de plusieurs garanties mentionnées dans les Conditions Particulières, le montant des garanties pour l'ensemble des **réclamations** introduites pendant la **période subséquente** et afférentes à ces garanties correspond au montant reconstitué du plafond applicable à ces garanties pendant la dernière **période d'assurance** précédant la suppression ou l'expiration de ces garanties.

ARTICLE 5. MODIFICATION STRUCTURELLE DU SOUSCRIPTEUR ET PERTE DE LA QUALITE DE FILIALE

MODIFICATION STRUCTURELLE DU SOUSCRIPTEUR

Si, au cours de la **période d'assurance** :

(i) le **souscripteur** disparaît, notamment à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actifs, au bénéfice d'une personne morale autre que l'une de ses **filiales** ; ou

CG RC Professionnelle

(ii) une ou plusieurs personnes morales ou physiques agissant de concert viennent à détenir plus de 50 % des droits de vote et/ou du capital social du **souscripteur**,

le contrat expire automatiquement à l'issue de la **période d'assurance** au cours de laquelle sont intervenues de telles modifications structurelles.

Néanmoins :

(i) les garanties « responsabilité civile » du contrat resteront acquises aux **assurés** pour toute **faute professionnelle** commise antérieurement à ces modifications structurelles, dans les conditions relatives à la garantie subséquente prévues à l'article 4 ci-dessus ;

(ii) les garanties du contrat afférentes aux dommages resteront acquises aux **assurés** pour tout **fait dommageable** survenu antérieurement à ces modifications structurelles.

PERTE DE QUALITE DE FILIALE

Si, au cours de la **période d'assurance**, une entité cesse d'être une **filiale** :

(i) les garanties « responsabilité civile » du contrat cessent de plein droit pour ladite **filiale**. Cette dernière conserve néanmoins la qualité d'**assuré** pour toutes les **réclamations** relatives à des **fautes professionnelles** commises avant la date à laquelle elle a cessé d'être une **filiale**, à condition qu'elle ne bénéficie pas d'une autre police d'assurance ;

(ii) les garanties du contrat afférentes aux dommages resteront acquises à la **filiale** pour tout **fait dommageable** survenu antérieurement à sa cession.

ARTICLE 6. TERRITORIALITE – JURIDICTION

Le contrat couvre le **souscripteur** ayant son siège social en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, La Réunion, Mayotte et Saint-Barthélemy et, le cas échéant, ses **filiales** basées dans les pays de l'Espace Économique Européen (EEE).

A L'EXCEPTION DES GARANTIES « RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION » ET « RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON » POUR LESQUELLES LE CONTRAT COUVRE UNIQUEMENT LE SOUSCRIPTEUR ET/OU SES FILIALES IMMATRICULEES EN FRANCE METROPOLITAINE, MARTINIQUE, GUADELOUPE, GUYANE FRANÇAISE, LA REUNION, MAYOTTE ET SAINT-BARTHELEMY.

Le contrat couvre les **réclamations** introduites ou menées dans le MONDE ENTIER à l'encontre des **assurés** A L'EXCLUSION DE TOUTES LES RECLAMATIONS FORMULEES OU TOUS LES JUGEMENTS RENDUS, AINSI QUE LES FRAIS DE JUSTICE Y AFFECTES, SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET/OU DU CANADA.

PAR DEROGATION A CE QUI PRECEDE, POUR LES GARANTIES « RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION » ET « RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON » LE CONTRAT COUVRE UNIQUEMENT LES RECLAMATIONS FONDEES SUR LE DROIT FRANÇAIS QUELQUE SOIT LE LIEU D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE.

ARTICLE 7. DROIT APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPETENTS

Le contrat est régi par le droit français.

Tout litige relatif à son interprétation, son exécution ou sa résiliation relève de la compétence exclusive des juridictions françaises.

ARTICLE 8. OBLIGATION DU SOUSCRIPTEUR

DECLARATIONS DU RISQUE A LA SOUSCRIPTION

Le contrat est établi d'après les déclarations du **souscripteur** formulées en réponse aux questions posées par l'**assureur** pour lui permettre d'établir une proposition d'assurance et reprises dans les Conditions Particulières. La prime est fixée en conséquence. Le **souscripteur** doit donc, lors de la souscription, répondre exactement, sous peine des sanctions prévues ci-après, aux questions qui lui sont posées dans la proposition d'assurance.

LE CONTRAT EST NUL EN CAS DE RETICENCE OU DE FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE LA PART DU SOUSCRIPTEUR, QUAND CETTE RETICENCE OU CETTE FAUSSE DECLARATION CHANGE

L'OBJET DU RISQUE OU EN DIMINUE L'OPINION POUR L'ASSUREUR, ALORS MEME QUE LE RISQUE OMIS OU DENATURE PAR LE SOUSCRIPTEUR A ETE SANS INFLUENCE SUR LE SINISTRE.

L'omission ou la déclaration inexacte de la part du **souscripteur** dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance.

Si l'omission ou la déclaration inexacte est constatée avant tout **sinistre**, l'**assureur** a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par le **souscripteur**, soit de résilier le contrat dix (10) jours après notification adressée au **souscripteur** par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l'omission ou la déclaration inexacte est constatée après **sinistre**, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux de primes qui aurait été du, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Les sanctions opposables au **souscripteur** le sont également à toute personne ayant la qualité d' « **assuré** ».

DECLARATIONS EN COURS DE CONTRAT

Le **souscripteur** s'engage à déclarer à l'**assureur** toutes les modifications du risque affectant l'un des critères d'éligibilité spécifiés dans les Conditions Particulières lorsqu'il en résulte une aggravation du risque.

Cette déclaration doit être faite, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment où le **souscripteur** en a eu connaissance.

Lorsque cette modification constitue une aggravation du risque telle que, si les circonstances nouvelles avaient existé lors de la souscription du contrat, l'**assureur** n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'**assureur** a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation prendra effet dix (10) jours après notification au **souscripteur**. Dans le second cas, si le **souscripteur** ne répond pas à la proposition de l'**assureur** ou s'il la refuse dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de proposition, l'**assureur** pourra résilier le contrat au terme de ce délai à condition d'en avoir informé le **souscripteur** en mentionnant cette faculté en caractères très apparents dans la proposition.

Lorsque la modification constitue une diminution du risque, le **souscripteur** a droit à une réduction du montant de la prime. Si l'**assureur** refuse de diminuer le montant de la prime, le **souscripteur** pourra dénoncer le contrat. La résiliation produira ses effets trente (30) jours après la date de cette dénonciation. En cas de résiliation en cours de contrat, sauf cas de résiliation pour non-paiement de prime, l'**assureur** remboursera au **souscripteur** la part de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à partir de la date d'effet de la résiliation.

DECLARATIONS ANNUELLES

Lors de la souscription du contrat, la prime est déterminée par la limite de garantie proposée par l'**assureur** sur la base des recommandations de l'**intermédiaire d'assurance**.

Le **souscripteur** s'engage à déclarer à l'**assureur**, sur demande de celui-ci, son chiffre d'affaires annuel consolidé du dernier exercice.

Si celui-ci est supérieur à 25.000.000 euros, le contrat devra faire l'objet d'une étude sur mesure pour la mise place d'une police RC Professionnelle standard. Le contrat sera résilié par l'**assureur** à l'échéance suivante.

ARTICLE 9. RESILIATION DU CONTRAT

DANS QUELS CAS LE CONTRAT PEUT-IL ETRE RESILIE ?

Le contrat est résiliable dans les cas et conditions fixés ci-après, prévus par le Code des assurances :

- Par le **souscripteur** ou par l'**assureur** :
 - chaque année à la date d'échéance, sous réserve d'en informer l'autre partie au plus tard un (1) mois avant cette date d'échéance.
- Par l'**assureur** :
 - en cas de non-paiement de la prime. Toutefois, l'**assureur** a droit à une indemnité de résiliation égale à la portion de prime afférente à la période postérieure à la résiliation en cas de résiliation pour non-paiement de prime ;
 - en cas d'aggravation du risque et exclusivement si le **souscripteur** n'accepte pas la prime proposée ;

- en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat ;
 - après **sinistre** : la résiliation prendra effet un (1) mois après réception de la lettre recommandée que l'**assureur** a envoyée au **souscripteur**.
- Par le **souscripteur** :
 - en cas de diminution du risque, si l'**assureur** refuse de réduire la prime en conséquence ;
 - en cas de cessation d'activité ou de dissolution du **souscripteur**, le **souscripteur** qui souhaite résilier doit indiquer la date et la nature dudit événement et donner toute précision de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec cet événement. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois (3) mois suivant la date de l'événement. Elle prend effet un (1) mois après réception de la notification de résiliation par l'**assureur** ;
 - en cas de résiliation par l'assureur d'un autre contrat du **souscripteur** après **sinistre** ;
 - en cas de majoration de la prime à l'échéance.
 - Par l'acquéreur des **activités assurées** et par l'**assureur** :

En cas d'aliénation à un acquéreur des **activités assurées** faisant l'objet de la présente garantie :

 - l'acquéreur a le droit de résilier les garanties sans limitation de délai, dès le transfert de propriété des **activités assurées** et jusqu'au terme de la **période d'assurance** ;
 - l'**assureur** a le droit de résilier les garanties dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où l'acquéreur a demandé le transfert du contrat à son nom ;
 - par l'administrateur en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du **souscripteur**, conformément aux dispositions de l'article L 622-13 du Code de commerce.
 - De plein droit, en cas de retrait de l'agrément de l'**assureur**.

COMMENT RESILIER LE CONTRAT ?

- **Si le souscripteur en prend l'initiative :**

Dans tous les cas où le **souscripteur** a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée adressée à l'**assureur**, soit par l'un des moyens prévus à l'article L 113-14 du Code des assurances. En cas de résiliation par email, la demande de résiliation doit être adressée à l'**intermédiaire d'assurance** à l'adresse suivante : iard.gestionpro@apivia-courtage.fr.

- **Si l'assureur en prend l'initiative :**

En cas de résiliation à l'échéance, l'**assureur** a le choix de procéder à la notification de la résiliation par lettre recommandée ou par l'un des moyens prévus à l'article L 113-14 du Code des assurances.

Dans tous les autres cas, la résiliation par l'**assureur** doit être notifiée au **souscripteur** par lettre recommandée adressée au dernier domicile de celui-ci.

- **Effets de la résiliation :**

La résiliation du contrat entraîne la perte de la qualité d'**assuré**, et donc la cessation du droit à couverture.

ARTICLE 10. DELAI DE PRESCRIPTION

Les dispositions du Code des assurances et du Code civil concernant la prescription sont reproduites ci-après :

Article L. 114-1 du Code des assurances :

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

- 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
- 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Article L. 114-2 du Code des assurances :

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Article L. 114-3 du Code des assurances :

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Les causes ordinaires d'interruption de la prescription visées à l'article L. 114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code Civil reproduits ci-après :

Article 2240

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Article 2241

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Article 2242

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Article 2243

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Article 2244

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Article 2245

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2246

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

ARTICLE 11. ASSURANCES MULTIPLES

En application de l'article L 121-4 du Code des assurances, le **souscripteur** est tenu de faire connaître à l'**assureur** l'existence d'autres assurances couvrant les mêmes risques que le contrat **Responsabilité Civile**. Dans cette situation, il doit indiquer le nom de l'autre assureur couvrant le même risque ainsi que la somme assurée.

Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et sans que l'indemnisation finale puisse générer un enrichissement de l'**assuré** au moment de la survenance du **sinistre**. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat pourra obtenir l'indemnisation de ses dommages garantis en s'adressant à l'assureur de son choix, et ce, sans considération de la date à laquelle le contrat d'assurance aura été souscrit.

ARTICLE 12. RECLAMATIONS

Une réclamation est l'expression d'un mécontentement envers un professionnel quel que soit l'interlocuteur ou le service auprès duquel elle est formulée. Une demande, de service ou de prestation, d'information ou d'avis n'est pas une réclamation.

Pour une réclamation relative à la souscription du contrat, à sa gestion ou aux cotisations, le service compétent est le service réclamations de l'**intermédiaire d'assurance**. La réclamation peut être adressée soit :

- par téléphone au 05 49 02 15 65
- par mail : iard.reclamation@apivia-courtage.fr
- par courrier : Apivia Courtage - Service réclamations - 108 rue Ronsard - 37100 Tours

L'**intermédiaire d'assurance** s'engage à accuser réception dans les 10 (dix) jours ouvrables et à apporter une réponse au plus tard dans les 30 (trente) jours suivant la date de réception de la réclamation (sauf circonstances particulières dont l'**assuré** sera tenu informé).

Pour une réclamation relative à un sinistre, le service compétent est le Service Opération et Qualité de l'**assureur**. La réclamation peut être adressée soit :

- par mail : reclamations.france@aig.com
- par courrier : AIG - Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets – CS 60234 – 92913 Paris la Défense cedex

La demande devra indiquer le n° du contrat et préciser son objet. La politique de l'**assureur** en matière de satisfaction client est disponible sur son site à l'adresse suivante : <http://www.aig.com>

L'**assureur** s'engage à accuser réception dans les 10 (dix) jours ouvrables et à apporter une réponse au plus tard dans les 30 (trente) jours suivant la date de réception de la réclamation (sauf circonstances particulières dont l'**assuré** sera tenu informé).

ARTICLE 13. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

En qualité de responsable de traitement au titre du Règlement Européen 2016/679 sur la Protection des Données à Caractère Personnel, l'**assureur** s'engage à protéger les données à caractère personnel de ses clients, **assurés** et partenaires conformément audit règlement.

Les données à caractère personnel recueillies par l'Assureur sont collectées aux fins de permettre (de manière automatisée ou non) la souscription ainsi que la gestion des contrats d'assurance et des Sinistres. L'**assureur** peut également utiliser les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la prévention de la criminalité (en particulier en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent).

L'**assureur** peut communiquer les données à caractère personnel aux sociétés de son groupe, à ses prestataires de services ainsi qu'à d'autres tiers à ces mêmes fins. Les données à caractère personnel peuvent être transférées à l'étranger, y compris vers des pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen. Ces transferts sont encadrés par des garanties appropriées, notamment contractuelles, conformément à la réglementation européenne

applicable. Les personnes concernées disposent de certains droits et en particulier des droits d'accès, de rectification, de limitation à l'utilisation, d'opposition, d'effacement ou de portabilité. Dans le cas où le signataire fournit des données concernant une tierce personne physique, il doit informer ladite personne de ses droits et être autorisé (dans la mesure du possible) à les divulguer pour le compte de cette dernière. Des informations complémentaires sont disponibles sur <https://www.aigassurance.fr/protection-des-donnees-personnelles>. Toute personne concernée peut exercer ses droits en écrivant à : AIG Service Conformité, Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, CS 60234, 92913 Paris La Défense Cedex ou par email à donneespersonnelles.fr@aig.com. Un exemplaire de la Politique de protection des données à caractère personnel de l'assureur peut être obtenu en écrivant comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 14. AUTORITE DE CONTROLE DE L'ASSUREUR

AIG Europe SA est agréée par le Ministère Luxembourgeois des Finances et contrôlée par le Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, <http://www.caa.lu/>. Le rapport annuel sur la solvabilité et la situation financière d'AIG Europe SA est disponible sur le site <http://www.aig.lu/>.

La commercialisation de contrats d'assurance en France par la succursale française d'AIG Europe SA est soumise à la réglementation française applicable, sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. <https://acpr.banque-france.fr/>.

CHAPITRE V. LES DEFINITIONS DU CONTRAT

Tout terme ou expression qui apparaît en gras et en italique dans les présentes Conditions Générales, est défini ci-dessous.

ACTIVITES ASSUREES

Toute activité définie comme telle aux Conditions Particulières.

ASSURE

- Le **souscripteur** ;
- Les **filiales** du **souscripteur** ;
- Le **souscripteur** et/ou ses **filiales** dans le cadre d'une joint-venture au sein de laquelle le **souscripteur** et/ou ses **filiales** ont un intérêt capitalistique, uniquement à concurrence de leur participation dans la joint-venture ;
- Toute autre personne désignée sous ce nom dans les Conditions Particulières ;
- Les préposés des **assurés** mentionnés ci-dessus :
 - les préposés, salariés, stagiaires agissant dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, hormis les préposés en mission ou en détachement à l'étranger ;
 - les préposés, salariés ou non, en mission ou en détachement à l'étranger, pendant ou en dehors de leurs fonctions, y compris pendant leurs périodes de congés, ainsi que les membres de leur famille et les autres personnes qui les accompagnent et dont ils doivent répondre, et ce pendant une période de 6 mois maximum à compter du début de leur mission ou détachement, et en complément ou à défaut de leur assurance personnelle ;
- Le comité d'entreprise et/ou les comités d'établissement, le comité social et économique, le conseil d'entreprise des **assurés** mentionnés ci-dessus, leurs membres pris en cette qualité ou les personnes désignées par eux dans les termes de l'article R 432 - 4 du Code du travail ou de dispositions similaires existant à l'étranger, les associations ou groupements se rattachant à ces comités ainsi que leurs membres ou toute autre personne qu'ils ont pu ou pourraient désigner en exécution de toute disposition légale ou réglementaire.

ASSUREUR

AIG Europe SA, compagnie d'assurance immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806) dont le siège social est sis 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, <http://www.aig.lu/>. AIG Europe SA est agréée par le Ministère Luxembourgeois des Finances et contrôlée par le Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, <http://www.caa.lu/>.

Succursale pour la France Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463
- Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04

ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT

- l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux ; et/ou
- la production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements, excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

BIEN CONFIE

Tous biens meubles, A L'EXCLUSION DES **DOCUMENTS CONFIES**, appartenant à un **tiers** dont l'**assuré** a reçu la garde et sur lequel il doit effectuer une prestation ou exécuter un travail dans le cadre d'un contrat d'entreprise.

NE SONT PAS CONSIDERES COMME BIENS CONFIES :

- LES BIENS MEUBLES DONT LES ASSURES SONT, A TITRE GRATUIT, DEPOSITAIRES OU OCCASIONNELLEMENT UTILISATEURS ;
- TOUS LES BIENS MEUBLES MIS A LA DISPOSITION DES ASSURES PAR L'ÉTAT ET/OU LES ORGANISMES PUBLICS OU SEMI-PUBLICS.

CONSEQUENCES PECUNIAIRES

Toute somme que l'**assuré** est tenu de payer en raison d'une décision d'une juridiction civile, administrative ou répressive, d'une sentence arbitrale, ou d'une transaction passée avec le consentement écrit préalable de

CG RC Professionnelle

l'**assureur**, suite à toute **réclamation** introduite à son encontre pendant la **période d'assurance** ou la **période subséquente**.

SONT EXCLUES :

- LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DUES PAR LES PARTENAIRES DE L'ASSURE DANS UNE JOINT-VENTURE, OU
- LA PORTION MULTIPLE DES DOMMAGES-INTERETS MULTIPLIES PAR L'EFFET DE LA LOI (« MULTIPLIED PORTION OF MULTIPLIED DAMAGES ») ; OU
- LES SALAIRES OU REMUNERATIONS DE TOUT ASSURE OU SOUS-TRAITANT ; OU
- LES REMISES, AVOIRS, RABAIS, REDUCTIONS DE PRIX, BONS, PRIX, PRIMES, OU TOUTE AUTRE MESURE INCITATIVE CONTRACTUELLE OU NON, LES PROMOTIONS OU AVANTAGES OFFERTS AUX CLIENTS DE L'ASSURE.

DOCUMENT

Tout dossier, archive, pièce, fichier, logiciel, photographie, pellicule quel qu'en soit le support - magnétique, film, papier - confié à l'**assuré** dans le cadre des **activités assurées**, A L'EXCLUSION DES DEVISES, ESPECES, TITRES OU VALEURS.

DOMMAGE CORPOREL

Toute atteinte physique ou morale subie par une personne physique ainsi que les préjudices qui en découlent.

DOMMAGE IMMATERIEL

Tout dommage autre qu'un **dommage corporel** ou **dommage matériel** et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien, meuble ou immeuble, ou de la perte de bénéfice.

DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF

Tout **dommage immatériel**, lorsqu'il est la conséquence directe d'un **dommage matériel** ou **dommage corporel** garanti.

DOMMAGE IMMATERIEL NON-CONSECUTIF

Tout **dommage immatériel** :

- qui est la conséquence d'un **dommage corporel** ou **dommage matériel** non garanti ; ou
- qui n'est pas la conséquence d'un **dommage corporel** ou **dommage matériel**.

DOMMAGE MATERIEL

Toute perte, détérioration, disparition, vol, altération ou destruction d'un bien meuble ou immeuble, ou d'une substance, toute atteinte physique à des animaux.

FACTURE IMPAYEE

Toute somme qu'un **tiers** est tenu contractuellement de régler à l'**assuré** en contrepartie d'une prestation effectuée et/ou d'un **produit informatique** livré par l'**assuré** dans le cadre des **activités assurées** mais que le **tiers** refuse de payer.

EST EXCLU TOUT ELEMENT FISCAL.

FAIT DOMMAGEABLE

Tout fait qui constitue la cause génératrice du dommage.

Un ensemble de **faits dommageables** ayant la même cause technique est assimilé à un **fait dommageable** unique.

FAUTE PROFESSIONNELLE

Toute erreur de droit ou de fait, toute omission ou négligence, réelle ou alléguée, commise avant la date de résiliation ou d'expiration d'une ou des garanties du contrat, par l'**assuré** ou les personnes dont il est civilement responsable dans l'exécution d'une prestation entrant dans le cadre des **activités assurées**.

CG RC Professionnelle

FILIALE

a) Toute entité immatriculée en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, La Réunion, Mayotte et Saint-Barthélemy et dans l'Espace Économique Européen, exerçant une **activité assurée**, dans laquelle le **souscripteur**, à la date d'effet du contrat et pendant toute la **période d'assurance**, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs **filiales** :

- détient plus de 50 % des droits de vote, ou
- détient plus de 50 % des actions émises ou du capital social, ou
- nomme la majorité des dirigeants de droit, ou
- bénéficie d'un contrat de management par lequel la gestion de cette société lui est confiée.

b) Toute entité nouvellement créée ou acquise qui viendrait à répondre pendant la **période d'assurance** aux critères susvisés au a), dès lors que le chiffre d'affaires consolidé du **souscripteur** ne dépasse pas 25.000.000 euros.

FRAIS DE DEFENSE

Les honoraires et frais raisonnables afférents à une **réclamation** introduite à l'encontre d'un **assuré** et nécessaires à sa défense.

Ces frais comprennent notamment :

- a) les frais d'avocats,
- b) les frais d'expertise,
- c) les frais de procédure et de comparution.

NE CONSTITUENT EN AUCUN CAS DES **FRAIS DE DEFENSE** :

- LES SALAIRES OU REMUNERATIONS DE TOUT ASSURE, SOUS-TRAITANT OU PRESTATAIRE D'EXTERNALISATION ;
- LES HONORAIRES DE RESULTAT (SUCCESS FEES).

FRAIS DE DEPOSE-REPOSE

L'ensemble des frais nécessaires à la dépose du produit défectueux fourni par l'**assuré** à l'origine du **sinistre**, à la repose du produit réparé, rendu conforme à son utilisation, ou du produit de remplacement.

FRAIS DE RETRAIT

L'ensemble des frais engagés par l'**assuré** pour retirer un produit :

- a) ayant causé ou susceptible de causer un **dommage corporel** et/ou **dommage matériel** ;
- b) à la suite d'une décision judiciaire, administrative ou d'un organisme de contrôle public ou agréé par les autorités publiques.

FRANCHISE

Montant exprimé aux Conditions Particulières restant à la charge de l'**assuré** par **sinistre**.

La **franchise** ne s'applique pas aux **frais de défense** sauf dérogation prévue aux Conditions Particulières.

INGENIERIE FINANCIERE

- la gestion du patrimoine d'une entreprise ou de ses dirigeants ; et/ou
- la réalisation d'opérations touchant à la structure du capital de l'entreprise cliente, au rapprochement de celle-ci, que ce soit par voie de fusion, scission, acquisition ou transmission, et plus précisément pour toutes les réalisations des opérations de modification de la structure du capital ; et/ou
- l'initiation et/ou la réalisation du financement de capitaux propres.

INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE

Apivia Courtage – SAS au capital de 20.000.000 €, ayant son siège social 108 rue Ronsard – 37100 Tours, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 490 625 662 et auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le matricule 09 051 617 (www.orias.fr)

LIVRAISON

Toute remise effectuée par l'**assuré** d'un bien soit définitivement, soit à titre provisoire et même en cas de réserve de propriété dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d'en user hors de toute intervention de l'**assuré** ou de ses **représentés**.

Par bien livré, il convient d'entendre les produits livrés, les travaux exécutés et/ou réceptionnés.

IL EST TOUTEFOIS PRECISE QU'IL N'Y A PAS LIVRAISON AU SENS DU CONTRAT EN CAS DE PRET OU DE DEPOT A TITRE GRATUIT.

PERIODE D'ASSURANCE

La période comprise :

- entre la date d'effet du contrat et la première échéance du contrat ;
- entre deux échéances annuelles ;
- entre la dernière échéance annuelle et la date de cessation, d'expiration ou de résiliation du contrat.

PERIODE SUBSEQUENTE

Période de cinq (5) ans succédant immédiatement à la date de résiliation ou d'expiration d'une garantie ou du contrat.

PRODUIT INFORMATIQUE

Tout matériel informatique vendu, loué, installé ou modifié par l'**assuré**.

RECLAMATION

Toute demande amiable faite par écrit ou toute procédure judiciaire ou arbitrale introduite à l'encontre d'un **assuré** mettant en jeu sa responsabilité civile et visant à la réparation d'un préjudice pécuniaire.

La définition de **réclamation** inclut les **réclamations** dans le cadre d'une procédure d'action de groupe.

SECRET DE FABRIQUE

Tout procédé de fabrication industriel ayant une valeur marchande, réelle ou potentielle, qui n'étant ni connu du public, ni facilement accessible n'est pas destiné à être divulgué mais dont la révélation ou l'utilisation permettrait à toute autre personne que son détenteur d'en tirer un avantage économique.

SINISTRE

Tout événement susceptible de donner lieu à garantie au titre du contrat.

SOUSCRIPTEUR

La personne physique ou morale désignée dans les Conditions Particulières, agissant pour le compte et au profit des **assurés**.

SYSTEME INFORMATIQUE

- a) Le matériel et les équipements informatiques, les logiciels et leurs composants qui font partie intégrante d'un système ou d'un réseau accessible par internet ou le réseau intranet ou connecté à une plateforme de stockage ou tout autre appareil périphérique appartenant à, contrôlé, exploité ou loué par le **souscripteur** ou ses **filiales** ;
- b) Tout ordinateur, système ou appareil électronique portable (« bring your own device ») appartenant à ou sous le contrôle d'un préposé du souscripteur ou ses filiales, et utilisé pour accéder au **système informatique** ou aux **données** stockées dans le **système informatique** du **souscripteur** ou ses **filiales** ;
- c) Les services de cloud ou toute autre ressource informatique d'hébergement utilisé par la **société souscriptrice** et exploité par un prestataire extérieur au **souscripteur** et/ou ses **filiales** dans le cadre d'un contrat conclu entre le **souscripteur** ou ses **filiales** et ce prestataire.

TIERS

Toute personne autre que l'**assuré**.

Néanmoins au titre de la Responsabilité Civile Exploitation et de la Responsabilité Civile Après Livraison / Après travaux, les **assurés** pourront être considérés comme **tiers** entre eux, sauf en ce qui concerne les **dommages immatériels non consécutifs**.

ANNEXE 1 : DÉFENSE PÉNALE - RECOURS EN CAS DE DOMMAGES GARANTIS

Afin de garantir les meilleures conditions de service, une société indépendante et spécialisée est mandatée par l'**assureur** pour gérer les garanties énoncées ci-après.

Cette garantie, conformément aux lois n° 2007-210 du 19.02.2007 et n° 89-1014 du 31.12.1989 ainsi qu'au décret n°90-697 du 1er août 1990, est régie par le Code des assurances.

ARTICLE 1. OBJET DE L'ASSURANCE

A) DEFENSE PENALE

L'**assureur** prend en charge les frais et honoraires de défense pénale de l'**assuré** à défaut de constitution de partie civile et dans la limite du montant figurant dans les Conditions Particulières dans la mesure où les poursuites dont le prévenu fait l'objet sont directement liées à un dommage garanti au titre des garanties de « responsabilité civile » du contrat.

Lorsque la défense pénale est associée à une action civile mettant en jeu la garantie du contrat, les **frais de défense** sont garantis dans les conditions définies dans les Conditions Particulières.

B) RECOURS

L'**assureur** s'engage à exercer et à prendre en charge les frais afférents à toute action amiable ou judiciaire dans la limite du montant indiqué dans les Conditions Particulières en vue d'obtenir la réparation des dommages subis par l'**assuré** et engageant la responsabilité d'un **tiers** dans la mesure où ces dommages auraient été garantis par le présent contrat si l'**assuré** en avait été l'auteur et non la victime

C) LIMITE TERRITORIALE

La garantie s'exerce en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, La Réunion, Mayotte et Saint-Barthélemy.

D) EXCLUSIONS

OUTRE LES EXCLUSIONS PREVUES AU CHAPITRE II DES CONDITIONS GENERALES, SONT EGALEMENT EXCLUS DE LA GARANTIE DEFENSE PENALE ET RECOURS :

- LES RECOURS EXERCES A L'ENCONTRE D'UNE PERSONNE AYANT LA QUALITE D'ASSURE.
- TOUTE ACTION RESULTANT DE FAITS ANTERIEURS A LA PRISE D'EFFET DU CONTRAT DONT L'ASSURE AVAIT CONNAISSANCE A LA DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT.

ARTICLE 2. MODALITES DE GESTION

A) FORMALITE À ACCOMPLIR POUR LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Toute demande de mise en jeu de la présente garantie doit être déclarée, par écrit, à l'**assureur** dans les meilleurs délais, sauf cas fortuit ou force majeure, **sous peine de d'échéance de la garantie**, s'il est établi que le retard dans la déclaration cause un préjudice à l'**assureur** (conformément à l'article L.113-2 du Code des assurances).

L'**assuré** doit également communiquer, dans les meilleurs délais, tous renseignements, documents et justificatifs nécessaires à la défense de ses intérêts ou tendant à établir la matérialité ou l'existence du litige.

L'ASSUREUR NE PREND PAS EN CHARGE LES FRAIS ET HONORAIRES APPELES OU REGLES INTERIEUREMENT A LA DECLARATION AINSI QUE CEUX CORRESPONDANT A DES PRESTATIONS OU DES ACTES DE PROCEDURES REALISES AVANT LA DECLARATION, SAUF SI L'ASSURE PEUT JUSTIFIER D'UNE URGENCE A LES AVOIR ENGAGES.

B) LIBRE CHOIX DU CONSEIL

Lorsque l'intervention d'un avocat ou de toute personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, pour défendre, représenter ou servir ses intérêts est nécessaire, **l'assuré en a le libre choix**. Si **l'assuré** n'en connaît aucun, **l'assureur** peut en mettre un à sa disposition, **si l'assuré en fait la demande écrite**.

Avec son défenseur, **l'assuré** a la maîtrise de la procédure. Le libre choix de son avocat s'exerce aussi chaque fois que survient un conflit d'intérêt, c'est-à-dire l'impossibilité pour **l'assureur** de gérer, de façon indépendante, un litige qui oppose, par exemple, deux **assurés**.

Conformément à l'article L 127-3 du Code des assurances, **l'assuré** doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque **l'assureur** ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

ARTICLE 3. MONTANT DE LA GARANTIE - FRANCHISE

L'assureur prend en charge tous les frais d'expertise, d'huissier, de procédure ainsi que les frais et honoraires d'avocat, **A L'EXCEPTION DES FRAIS SUIVANTS**.

- LES FRAIS DE DEPLACEMENT ET VACATIONS CORRESPONDANTES, LORSQUE L'AVOCAT EST AMENE A SE DEPLACER EN DEHORS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DONT DEPEND SON ORDRE.
- LES CONDAMNATIONS, LES DEPENS ET FRAIS EXPOSES PAR LA PARTIE ADVERSE, QUE LE TRIBUNAL ESTIME EQUITABLE DE FAIRE SUPPORTER A L'ASSURE S'IL EST CONDAMNE, CEUX QU'IL A ACCEPTE DE SUPPORTER DANS LE CADRE D'UNE TRANSACTION AMIALE, OU EN COURS OU EN FIN DE PROCEDURE JUDICIAIRE.
- LES CAUTIONS PENALES AINSI QUE LES CONSIGNATIONS DE PARTIE CIVILE.
- LES FRAIS ET HONORAIRES D'ENQUETE POUR IDENTIFIER OU RETROUVER L'ADVERSAIRE DE L'ASSURE OU CONNAITRE LA VALEUR DE SON PATRIMOINE.
- LES FRAIS ENGAGES SANS LE CONSENTEMENT DE L'ASSUREUR POUR L'OBTENTION DE CONSTATS D'HUISSIER, D'EXPERTISE AMIALE OU DE TOUTES AUTRES PIECES JUSTIFICATIVES A TITRE DE PREUVE SAUF CAS D'URGENCE.
- LES HONORAIRES DE RESULTAT.
- LES FRAIS ET HONORAIRES D'AVOCAT POSTULANT AINSI QUE LES FRAIS DE TRADUCTION.

Ces frais sont pris en charge dans la limite prévue à la rubrique « **DEFENSE PENALE-RECOURS** » du tableau des montants des garanties figurant aux Conditions Particulières et en excédent de la franchise prévue le cas échéant aux Conditions Particulières.

ARTICLE 4. DISPOSITIONS DIVERSES

A) ARBITRAGE

En cas de désaccord entre **l'assureur** et **l'assuré** sur les mesures à prendre pour régler le litige déclaré (ex : désaccord sur l'opportunité de saisir une juridiction ou d'exercer une voie de recours) :

- 1) **l'assuré** a la faculté de soumettre ce désaccord à une tierce personne librement désignée par lui sous réserve :
 - que cette personne soit habilitée à donner un conseil juridique et ne soit en aucun cas impliquée dans la suite éventuelle du dossier ;
 - d'informer **l'assureur** de cette désignation.

Les honoraires de la tierce personne, librement désignée par **l'assuré**, sont pris en charge par **l'assureur** dans la limite de 200 € TTC.

- 2) conformément à l'article L.127-4 du Code des assurances, ce désaccord peut être soumis à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord avec **l'assureur** ou, à défaut, par le Président du Tribunal Judiciaire statuant en la forme des référés.

Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de **l'assureur** sauf décision contraire de la juridiction saisie.

Si **l'assuré** engage, à ses frais, une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par **l'assureur** ou que celle proposée par l'arbitre, **l'assureur** rembourse à **l'assuré** les frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite de la garantie.

Lorsque la procédure d'arbitrage est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'**assuré** est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

B) SUBROGATION

Dès lors que l'**assureur** expose des frais externes, il est susceptible de récupérer une partie ou la totalité des sommes déboursées pour le compte de l'**assuré**.

L'**assureur** est subrogé dans les conditions prévues à l'article L.121-12 du Code des assurances, dans les droits et actions que l'**assuré** possède contre les **tiers**, en remboursement des sommes qui lui ont été allouées notamment au titre des dépens et du montant obtenu au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ou de l'article L.761-1 du Code de la Justice Administrative.

Si des frais et honoraires sont restés à la charge de l'assuré et sous réserve que celui-ci puisse les justifier, l'assureur s'engage à ce que l'assuré soit désintéressé en priorité sur les sommes allouées, le solde, le cas échéant, revenant à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a lui-même engagées.

ANNEXE 2 : PROTECTION JURIDIQUE

La garantie de protection juridique est accordée par extension aux Conditions Générales du Contrat Responsabilité Civile Professionnelle. Elle suit le sort du Contrat Responsabilité Civile Professionnelle pour toutes clauses non dérogées, complétées ou substituées par les dispositions particulières ci-après.

Cette garantie est établie sur la base des déclarations faites à l'**assureur** lors de la souscription du Contrat Responsabilité Civile Professionnelle. L'ensemble de ces éléments fait partie intégrante de la présente extension de garantie.

Afin de garantir à l'**assuré** les meilleures conditions de service, la garantie de protection juridique est assurée et gérée par une entreprise d'assurance indépendante et spécialisée : CFDP Assurances (ci-après « l'**assureur PJ** »).

Pour la bonne compréhension des garanties, les mots et expressions figurant en gras et en italiques ont une signification particulière, visée au chapitre VI relatif aux « DÉFINITIONS » de la présente annexe.

Chapitre I - PLAFONDS DE GARANTIE

OBJET DE LA GARANTIE	MONTANT DE LA GARANTIE
Accompagnement du souscripteur lorsqu'il est mis en cause par un client et que ses garanties de responsabilité civile professionnelle sont inopérantes :	
- Assistance préventive - Assistance juridique téléphonique	Sans sous-limite
- Assistance juridique - Défense	Amiable et judiciaire selon barème (Chapitre IV)

Chapitre II - FRANCHISE

Néant

Chapitre III - TERRITORIALITÉ ET JURIDICTIONS

Territorialité	L'extension de garantie protection juridique Responsabilité Civile Professionnelle s'applique uniquement lorsque le souscripteur et ses filiales sont immatriculés en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, La Réunion, Mayotte et Saint-Barthélemy
Juridiction	L'extension de garantie protection juridique Responsabilité Civile Professionnelle couvre les sinistres dans le MONDE ENTIER selon les modalités décrites au chapitre V de la présente annexe

Chapitre IV - MONTANTS DE GARANTIE APPLICABLES À L'EXTENSION DE GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE

BAREME APPLICABLE AUX HONORAIRES D'AVOCAT ET D'EXPERT DANS LE CADRE DE LA GARANTIE « PROTECTION JURIDIQUE » RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

EN € HT

EN € TTC

PHASE AMIABLE

DEMARCHES AMIABLES

- Intervention amiable d'un avocat	140,00 €	168,00 €
- Protocole ou transaction amiable	410,00 €	492,00 €

CONSULTATION, EXPERTISE

- Consultation d'un expert ou spécialiste	480,00 €	576,00 €
- Expertise amiable	1 370,00 €	1 644,00 €

MODES AMIABLES DE RESOLUTION DES DIFFERENDS (MARD)

- Conciliateur de justice	480,00 €	576,00 €
- Médiation de la consommation (assistance)	480,00 €	576,00 €
- Médiation de la consommation (médiateur)	685,00 €	822,00 €
- Médiation conventionnelle ou judiciaire		
- Arbitrage	1 370,00 €	1 644,00 €
- Procédure participative		

PHASE JUDICIAIRE

ASSISTANCES

- Assistance préalable à toute procédure pénale		
- Assistance à une instruction	480,00 €	576,00 €
- Assistance à une expertise judiciaire comprenant la rédaction des dires (forfait)		

COMMISSIONS – JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE

- Démarche au parquet (forfait)	160,00 €	192,00 €
- Commissions diverses	1 025,00 €	1 230,00 €
- Ordonnance sur requête (forfait)	550,00 €	660,00 €
- Référé/Procédure accélérée au fond	820,00 €	984,00 €
- Référé d'heure à heure		
- Tribunal de police	1 025,00 €	1 230,00 €
- Tribunal correctionnel	685,00 €	822,00 €
- Tribunal / Chambre de proximité	1 095,00 €	1 314,00 €
- Juge de l'exécution	820,00 €	984,00 €
- Juge de l'exequatur		
- Tribunal Judiciaire		
- Tribunal de Commerce	1 370,00 €	1 644,00 €
- Tribunal Administratif		
- Autres Juridictions		
- Incidents d'instance et demandes incidentes	820,00 €	984,00 €

- Juridictions andorranes et monégasques	1 370,00 €	1 644,00 €
JURIDICTIONS DE RECOURS		
- Cours ou juridictions d'appel	1 800,00€	2 160,00 €
- Recours devant le premier Président de la Cour d'Appel	685,00€	822,00 €
- Cour de Cassation, Conseil d'Etat, Cour d'Assises	2 325,00€	2 790,00 €
PLAFONDS, FRANCHISE ET SEUIL D'INTERVENTION		
Plafond maximum par <i>sinistre</i> : (France, Andorre et Monaco)	35 000,00 €	42 000,00 €
- Dont plafonds pour : Démarches amiables	685,00 €	822,00 €
- Dont plafonds pour : Expertise judiciaire :	6 650,00 €	7 980,00 €
Plafond maximum de prise en charge par <i>sinistre</i> : (<i>autres pays que la France, Andorre et Monaco</i>)	3 450,00 €	4 140,00 €
Seuil d'intervention		Néant
Franchise spécifique		Néant

Chapitre V - GARANTIES ET MODALITÉS

5.1. LA GARANTIE

L'**assureur PJ** intervient dès lors que le **souscripteur** doit faire face à un **litige** l'opposant à un client et, si besoin, engager un recours à l'encontre de son fournisseur, prestataire ou partenaire, rendu nécessaire pour la défense de ses intérêts lorsque les autres garanties du Contrat Responsabilité Civile Professionnelle sont inopérantes :

5.1.1. Accompagnement préventif :

L'**assureur PJ** s'engage à aider le **souscripteur** dans la compréhension d'un document commercial le liant à un client avant une prise de décision.

5.1.2. Assistance juridique téléphonique :

L'**assureur PJ** s'engage à apporter au **souscripteur** une assistance juridique téléphonique en droit français pour lui fournir des renseignements sur ses droits et les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et le conseiller sur la conduite à tenir.

5.1.3. Assistance juridique :

L'**assureur PJ** s'engage à aider le **souscripteur** à constituer son dossier et réunir les pièces nécessaires à sa défense, à effectuer les démarches nécessaires en vue de parvenir à une solution amiable et à exercer, lorsqu'il est possible, un recours contre le **tiers** responsable.

5.1.4. Défense :

L'**assureur PJ** prend en charge ou rembourse le **souscripteur**, dans la limite des montants contractuels garantis, les frais et honoraires exposés pour sa défense, notamment les honoraires des avocats et experts, les frais de procès comprenant notamment les frais de commissaires de justice, d'expertise judiciaire, la taxe d'appel. Il est entendu que cette prestation s'applique uniquement en cas d'échec des tentatives de solutions amiables ou lorsque la partie adverse est assistée par un avocat.

5.2. LES MODALITES

5.2.1. Les modalités dans l'espace

L'**assureur PJ** intervient dans l'Union européenne, en Andorre et à Monaco conformément aux modalités décrites au présent chapitre V et dans la limite du plafond spécifique prévu dans le tableau des « montants de garanties » qui figure dans le chapitre IV.

Dans les autres pays, l'**assureur PJ** se limite au remboursement, sur présentation de justificatifs, des frais et honoraires de procédure, dans la limite du plafond spécifique prévu dans le tableau des « montants de garanties » qui figure dans le chapitre IV.

5.2.2. Les modalités de prise en charge des frais et honoraires

Seuls les frais et honoraires préalablement autorisés par l'**assureur PJ** feront l'objet d'un règlement.

Le **souscripteur** s'engage à ne prendre aucune initiative sans concertation préalable avec l'**assureur PJ**. Si le **souscripteur** prend une mesure, de quelque nature qu'elle soit, mandate un avocat ou tout autre auxiliaire de justice, expert ou sachant, avant d'en avoir avisé l'**assureur PJ** et obtenu son accord écrit, les frais exposés restent à sa charge. Néanmoins, si le **souscripteur** justifie d'une situation d'urgence caractérisée nécessitant la prise immédiate d'une mesure conservatoire, l'**assureur PJ** lui remboursera, dans la limite des montants contractuels garantis, les frais et honoraires des intervenants mandatés sans avoir obtenu son accord préalable.

5.2.3. Le libre choix du conseil

Conformément à l'article L 127-3 du Code des assurances, lorsque le **souscripteur** fait appel à un avocat ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour le défendre, le représenter ou servir ses intérêts, il a la liberté de le choisir.

Le **souscripteur** choisit donc en toute liberté et indépendance l'avocat chargé de ses intérêts ; l'**assureur PJ** intervient seulement pour donner son accord sur le principe de la saisine mais ne désigne pas d'avocat à sa place. Si le **souscripteur** n'en connaît pas, il peut se rapprocher de l'Ordre des Avocats du barreau compétent ou demander par écrit à l'**assureur PJ** de lui communiquer les coordonnées d'un avocat.

Le **souscripteur** a la maîtrise de la direction du procès en concertation avec son avocat. L'**assureur PJ** reste néanmoins à sa disposition ou à celle de son avocat pour lui apporter l'assistance dont il aurait besoin.

Lors de la saisine de l'avocat, celui-ci est tenu, en application des règles déontologiques de sa profession, de faire signer au **souscripteur** une convention d'honoraires afin de l'informer des modalités de détermination de ses honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant.

Par principe, le **souscripteur** fait l'avance des frais et honoraires et l'**assureur PJ** lui rembourse sur justificatifs le montant des factures réglées dans la limite des montants contractuels garantis.

Si la convention d'honoraires le prévoit ou si le **souscripteur** en fait la demande, l'**assureur PJ** peut procéder directement au règlement de la facture adressée par l'avocat, et ce dans la limite des montants contractuels garantis.

Qu'il s'agisse d'un paiement direct ou d'un remboursement, le règlement de l'**assureur PJ** sera effectué au plus tard trente (30) jours après réception des justificatifs et interviendra Hors Taxe si le **souscripteur** récupère la TVA, Toutes Taxes Comprises dans le cas contraire

5.3. LES EXCLUSIONS

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE TOUT LITIGE :

- 5.3.1 RELATIF A LA VIE PRIVEE OU NE RELEVANT PAS DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE ASSUREE ET PLUS GENERALEMENT NE RELEVANT PAS DE LA GARANTIE EXPRESSEMENT DECRITE A L'ARTICLE 5.1,**
- 5.3.2 DONT LE FAIT GENERATEUR EST ANTERIEUR ET CONNU DU SOUSCRIPTEUR A LA PRISE D'EFFET DU CONTRAT OU QUI PRESENTE UN CARACTERE NON ALEATOIRE A LA SOUSCRIPTION,**
- 5.3.3 EN RAPPORT AVEC UNE VIOLATION INTENTIONNELLE DES OBLIGATIONS LEGALES OU INCONTESTABLES,**
- 5.3.4 EN RAPPORT AVEC UNE FAUTE, UN ACTE FRAUDULEUX OU DOLOSIF QUE LE SOUSCRIPTEUR A COMMIS VOLONTAIREMENT CONTRE LES BIENS OU LES PERSONNES EN PLEINE CONSCIENCE DE LEURS CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ET NUISIBLES,**

- 5.3.5 RESULTANT DE L'INEXISTENCE D'UN DOCUMENT A CARACTERE OBLIGATOIRE, DE SON INEXACTITUDE DELIBEREE OU DE SA NON-FOURNITURE DANS LES DELAIS PRESCRITS,
- 5.3.6 GARANTIS PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE DOMMAGES OU RESPONSABILITE AINSI QUE CEUX RELEVANT DU DEFAUT DE SOUSCRIPTION PAR LE **SOUSCRIPTEUR** D'UNE ASSURANCE OBLIGATOIRE,
- 5.3.7 RELATIF AUX ACTIONS ENGAGEES PAR LES CREANCIERS DU **SOUSCRIPTEUR** OU CONTRE SES DEBITEURS S'ILS FONT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRES TELLES QUE DEFINIES AU LIVRE VI DU CODE DU COMMERCE,
- 5.3.8 SURVENUS APRES LE PRONONCE D'UN JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE VISANT LE **SOUSCRIPTEUR**
- 5.3.9 RELATIF A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE.

L'ASSUREUR PJ NE PREND JAMAIS EN CHARGE :

- 5.3.10 LES AMENDES, LES CAUTIONS, LES CONSIGNATIONS PENALES, LES ASTREINTES, LES INTERETS ET PENALITES DE RETARD,
- 5.3.11 TOUTE SOMME DE TOUTE NATURE A LAQUELLE LE **SOUSCRIPTEUR** POURRAIT ETRE CONDAMNE A TITRE PRINCIPAL,
- 5.3.12 LES FRAIS ET DEPENS EXPOSES PAR LA PARTIE ADVERSE ET QUE LE **SOUSCRIPTEUR** DOIT SUPPORTER PAR DECISION JUDICIAIRE, OU CEUX QU'IL A ACCEPTE DE PRENDRE EN CHARGE DANS LE CADRE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD,
- 5.3.13 LES SOMMES AU PAIEMENT DESQUELLES LE **SOUSCRIPTEUR** POURRAIT ETRE EVENTUELLEMENT CONDAMNE AU TITRE DES ARTICLES 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 375 ET 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, AINSI QUE LEURS EQUIVALENTS DEVANT LES JURIDICTIONS ETRANGERES,
- 5.3.14 LES SOMMES DONT LE **SOUSCRIPTEUR** EST LEGALEMENT REDEVABLE AU TITRE DES EMOLUMENTS PROPORTIONNELS, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, CALCULES EN FONCTION DE L'INTERET DU *LITIGE*,
- 5.3.15 LES HONORAIRES DE RESULTAT.

5.4. QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?

Le service d'assistance juridique téléphonique est accessible au numéro suivant : 09 69 36 86 82

Les déclarations de **sinistres** sont faites par écrit par *courrier* au Directeur du Département Sinistres d'AIG Europe SA - Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, CS 60234, 92913 Paris La Défense Cedex ou par mail à l'adresse suivante : declarations.risquesfinanciers@aig.com

Le **souscripteur** doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, **déclarer par écrit tout sinistre à l'assureur dans les trente jours à compter du moment où il en a eu connaissance** (article L 113-2 4° du code des assurances). Ce délai peut être prolongé d'un commun accord entre les parties contractantes.

Le **souscripteur** s'engage à :

- préciser la nature et les circonstances du **sinistre** ;
- transmettre toutes les informations utiles telles que les avis, lettres, convocations, actes de commissaire de justice, éventuelles assignations... ;
- relater les faits et circonstances avec la plus grande précision et sincérité ;
- fournir dans les délais prescrits par la loi ou les règlements tous documents à caractère obligatoire ;
- établir par tous moyens la réalité du préjudice qu'il allègue.

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE LES FRAIS DE RÉDACTION D'ACTES, D'EXPERTISES, LES CONSTATS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE, LES FRAIS LIÉS À L'OBTENTION DE TÉMOIGNAGES, D'ATTESTATIONS OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DESTINÉE À CONSTATER OU À PROUVER LA RÉALITÉ DU PRÉJUDICE SUBI PAR LE **SOUSCRIPTEUR, À IDENTIFIER OU À RECHERCHER LA PARTIE ADVERSE, DILIGENTÉS À TITRE CONSERVATOIRE OU ENGAGÉS À L'INITIATIVE DU **SOUSCRIPTEUR**.**

5.5. MONTANTS DE GARANTIE

Les montants de garantie sont fixés dans le tableau des « montants de garanties » qui figure au chapitre IV. Les montants sont cumulables et représentent le maximum des engagements par intervention ou juridiction.

Ces montants comprennent les frais habituels inhérents à la gestion d'un dossier (frais de copie, de téléphone, de déplacement, de postulation, etc...) et constituent la limite de la prise en charge même en cas de pluralité ou de changement d'avocat.

Les frais et honoraires d'avocat, d'expert et de commissaire de justice sont réglés une fois la prestation effectuée.

Les indemnités qui pourraient être allouées au **souscripteur** au titre des articles 700 du Code de procédure civile, 375 et 475-1 du Code de procédure pénale, L 761-1 du Code de justice administrative ou leurs équivalents devant les juridictions étrangères, ainsi que les dépens et autres frais de procédure bénéficient par priorité au **souscripteur** pour les dépenses restées à sa charge et subsidiairement à l'**assureur PJ** dans la limite des sommes qu'il a engagées.

5.6. PRIME

Le **souscripteur** s'engage à payer à l'**assureur** la prime dont le montant est fixé dans les Conditions Particulières, ainsi que les taxes en vigueur.

5.7. DESACCORD ET CONFLITS D'INTERETS

(Article L 127-4 du Code des assurances)

En cas de désaccord entre le **souscripteur** et l'**assureur PJ** au sujet de mesures à prendre pour régler un **sinistre**, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l'**assureur PJ**. Toutefois, le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut en décider autrement lorsque le **souscripteur** a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si le **souscripteur** a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'**assureur PJ** ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'**assureur PJ** indemnise le **souscripteur** des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite des montants contractuels garantis.

(Article L 127-5 du Code des assurances)

En cas de conflit d'intérêts entre le **souscripteur** et l'**assureur PJ** ou de désaccord quant au règlement du **sinistre**, **assureur PJ** informe le **souscripteur** du droit mentionné à l'article L 127-3 du Code des assurances (la liberté de choisir un avocat ou une autre personne qualifiée pour l'assister) et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L 127-4 du même code (le désaccord ou l'arbitrage).

5.8. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du contrat par l'**assureur PJ**, en qualité de responsable de traitement, sont toutes données strictement nécessaires à l'exécution du contrat et la gestion des **sinistres** protection juridique et sont également susceptibles, en tout ou partie, d'être utilisées par le responsable de traitement (i) dans le cadre de contentieux éventuel (judiciaire ou arbitral), (ii) pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, (iii) pour le traitement des réclamations clients, (iv) plus largement, afin de permettre au responsable de traitement de se conformer à une réglementation applicable, (v) ou encore afin d'améliorer, le cas échéant, le contrat, d'évaluer son adéquation aux besoins d'assurance, d'évaluer la qualité des produits ou services fournis.

La base juridique du traitement des données est fondée sur la gestion et l'exécution du contrat et sur le respect des obligations légales et réglementaires et le responsable de traitement est l'**assureur PJ**.

Pour les finalités indiquées précédemment, tout ou partie de ces données pourront être utilisées par différents services de l'**assureur PJ**, et pourront le cas échéant être transmises aux parties intervenantes au contrat telles que, les intermédiaires en assurance, les gestionnaires des souscripteurs, les prestataires mandatés (experts, avocats, médecins, officiers ministériels...), les organismes professionnels, les organismes d'assurance des personnes impliquées, et les organismes et autorités publics.

CG RC Professionnelle

Les données personnelles collectées par l'**assureur PJ** sont hébergées en Union Européenne. Si un transfert hors de l'Union Européenne des données personnelles collectées et traitées devait être réalisé, des garanties seraient alors prises pour l'encadrer juridiquement et assurer un bon niveau de protection de ces données.

Ces données sont conservées durant une période maximale correspondant au temps nécessaire aux différentes opérations ci-dessus listées ou pour la durée spécifiquement prévue par la CNIL (normes pour le secteur de l'assurance) ou encore par la loi (prescriptions légales).

Les données personnelles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire pour satisfaire ces finalités.

Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, un droit d'accès, de modification, de rectification, d'opposition et de suppression des données peuvent être exercés en adressant une demande par courrier à l'**assureur PJ** : CFDP Assurances – Délégué à la Protection des Données – Immeuble l'Europe – 62 rue de Bonnel – 69003 LYON, ou par mail à : dpd@cfdp.fr.

Le droit à la limitation du traitement et le droit de demander le transfert de vos données (droit à la portabilité) peut également être exercé.

Pour exercer l'un quelconque des droits, la personne concernée doit préciser ses nom, prénom et mail. L'**assureur PJ** pourra être amenée à demander une copie recto-verso d'un justificatif d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport).

Le responsable de traitement se réserve le droit de ne pas accéder à la demande si le traitement des données est nécessaire à l'exécution du contrat, au respect d'une obligation légale ou à la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.

Le délégué à la protection des données de l'**assureur PJ** traitera la demande dans les meilleurs délais. En cas de désaccord persistant en lien avec la gestion des données personnelles, la saisine de la CNIL <https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil> est possible.

L'**assureur PJ** accorde la plus haute importance à la sécurité et à l'intégrité des données personnelles et s'engage à les traiter en ayant recours à des mesures de sécurité appropriées sur le plan technique et organisationnel.

(Pour en savoir plus sur les traitements des données personnelles et sur l'exercice des droits sur ces données, la page « Données Personnelles » est accessible sur le site de l'**assureur PJ**: <http://www.cfdp.fr>).

5.9. RECLAMATIONS

Une réclamation est l'expression d'un mécontentement envers un professionnel quel que soit l'interlocuteur ou le service auprès duquel elle est formulée. Une demande, de service ou de prestation, d'information ou d'avis n'est pas une réclamation.

Toute réclamation concernant la présente garantie ou le traitement d'un **sinistre**, peut être formulée auprès de l'interlocuteur habituel du **souscripteur**, par oral ou par écrit, ou auprès du Service Relation Clientèle de l'**assureur PJ** :

- par email à relationclient@cfdp.fr
- en remplissant le formulaire de réclamation sur le site internet de CFDP : <https://www.cfdp.fr/deposer-une-reclamation/>,
- ou par courrier : CFDP Service Relation Client - Immeuble l'Europe, 62 rue de Bonnel - 69003 LYON

L'**assureur PJ** s'engage, à compter de l'envoi de la réclamation, à en accuser réception sous 10 jours ouvrables, et en tout état de cause à la traiter dans un délai maximum de 2 mois.

Si la réponse ne lui satisfait pas, le **souscripteur** peut user de toutes les voies de droit.

5.10. CONTROLE DE L'ASSUREUR PJ

L'autorité de contrôle de l'**assureur PJ** est l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

Chapitre VI - DÉFINITIONS

Pour l'application de la garantie de protection juridique, on entend par :

- **assuré**

Le **souscripteur**.

- **souscripteur**

La personne physique ou morale qui souscrit le contrat RC Professionnelle, et ses **filiales** immatriculées en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, La Réunion, Mayotte et Saint-Barthélemy.

- **assureur PJ**

CFDP Assurances entreprise d'assurances régie par le Code des Assurances, société anonyme au capital de 1.692.240 €, ayant son siège social Immeuble l'Europe – 62 rue de Bonnel – 69003 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 958 506 156.

- **tiers**

Toute personne étrangère au contrat RC Professionnelle.

- **litige**

Situation conflictuelle opposant le **souscripteur** à un **tiers**, découlant du **fait générateur**.

- **fait générateur**

Événement ou fait connu du **souscripteur**, et susceptible de faire naître un préjudice ou de constituer une atteinte à un droit que le **souscripteur** subit ou cause à un **tiers** préalablement ou concomitamment à toute réclamation. Dans le domaine Pénal : Prise de conscience qu'un événement ou un fait subi ou causé par le **souscripteur** est susceptible d'être réprimé par la loi.

- **sinistre**

Dans le cadre d'un **litige** opposant le **souscripteur** à un **tiers**, le sinistre est le **refus** qui est opposé à une réclamation dont le **souscripteur** est l'auteur ou le destinataire.

- **refus**

Désaccord formalisé et non équivoque suite à une réclamation ou absence de réponse à cette réclamation dans un délai raisonnable ou règlementaire.

ANNEXE 3 : EXTENSION DE GARANTIE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE POUR LES RECLAMATIONS FORMULEES, INTRODUITES OU MENEES AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE ET / OU AU CANADA

Les garanties décrites dans la présente annexe s'appliquent uniquement si mention expresse en est faite aux Conditions Particulières.

ARTICLE 1. RECLAMATIONS

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 du Chapitre IV « Territorialité-Juridiction » des Conditions Générales, le contrat couvre les **réclamations** introduites ou menées dans le MONDE ENTIER à l'encontre des **assurés pour toute faute professionnelle** commise en relation avec les **activités assurées**.

Les indemnités mises à la charge de l'**assuré** à l'étranger lui sont uniquement remboursables en France et à concurrence de leur contre-valeur officielle en euros, à la date de la première **réclamation**.

ARTICLE 2. EXCLUSIONS

Les exclusions applicables à toutes les garanties et à toutes les **activités assurées** figurant au Chapitre II des présentes Conditions Générales sont complétées comme suit, **UNIQUEMENT POUR LES RECLAMATIONS FORMULEES, INTRODUITES OU MENEES AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE ET/OU AU CANADA, OU DANS LEURS TERRITOIRES OU POSSESSIONS :**

DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS

TOUT **SINISTRE** RESULTANT DE TOUT DOMMAGES SOUS FORME « LOSS OF USE » AINSI QUE TOUT AUTRE **DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF**, sauf ceux relevant de la garantie « **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** » visée au Chapitre I des présentes Conditions Générales.

RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON

TOUT **SINISTRE** FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON VISEE AU CHAPITRE I DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES.

ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT

TOUT **SINISTRE** FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UNE ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT.

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

TOUT **SINISTRE** FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UNE VIOLATION DE BREVET, UNE CONTREFAÇON DE BREVET, UNE DIVULGATION OU UN DETOURNEMENT DE **SECRET DE FABRIQUE**, LES CONSEQUENCES DE L'EXPLOITATION ABUSIVE D'UNE LICENCE OU D'UN BREVET, AINSI QUE TOUTE AUTRE ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, INTELLECTUELLE, LITTERAIRE OU ARTISTIQUE.

EMPLOYER'S PRACTICES LIABILITY /AUTO/MALADIES PROFESSIONNELLES

TOUT **SINISTRE** FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE « L'EMPLOYER'S PRACTICES LIABILITY », « L'AUTOMOTIVE LIABILITY », « L'OCCUPATIONAL DISEASE » ET/OU « LES REPETITIVE STRESS INJURIES » AINSI QUE TOUTES AUTRES CONSEQUENCES DE LA « **RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION** » (CHAPITRE I DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES)

SECURITIES ACT OF 1934

TOUT **SINISTRE** FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE VIOLATION DES DROITS OU OBLIGATIONS PREVUS PAR LE "SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934" AMERICAIN OU PAR TOUT AMENDEMENT A CETTE LEGISLATION.

CG RC Professionnelle

EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1974

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE VIOLATION DES DROITS OU OBLIGATIONS PREVUS PAR LE "EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1974" AMERICAIN OU PAR TOUT AMENDEMENT A CETTE LEGISLATION.

RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANISATION ACT 18 USC SECTION 1961 ET SEQ

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE VIOLATION DES DROITS OU OBLIGATIONS PREVUS PAR LE "RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANISATION ACT 18 USC SECTION 1961 ET SEQ" AMERICAIN OU PAR TOUT AMENDEMENT A CETTE LEGISLATION.

PUNITIVE

LES DOMMAGES-INTERETS PUNITIFS, EXEMPLAIRES, AGGRAVES OU MULTIPLIES PAR L'EFFET DE LA LOI ("PUNITIVE, EXEMPLARY, AGGRAVATED OR MULTIPLE DAMAGES"), C'EST A DIRE TOUTE CONDAMNATION PECUNIAIRE EXCEDANT LA SEULE INDEMNISATION DU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI PAR LA VICTIME DU DOMMAGE.

BIENS CONFIES

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT DOMMAGE CAUSE AUX *BIENS CONFIES*.

EMPLOYER'S LIABILITY ET WORKERS COMPENSATION

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR (« EMPLOYERS' LIABILITY ») ET/OU DE L'INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (« WORKERS COMPENSATION »).

ALCOOL

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE LE SYNDROME D'ALCOOLISME FOETAL (SAF) AINSI QUE TOUT DOMMAGE RESULTANT DE OU TROUVANT LEUR ORIGINE DANS LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISEES

PRATIQUE MONOPOLISTIQUE/ANTICONCURRENTIELLE

TOUT *SINISTRE* FONDE SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE ENTENTE ET/OU ENTRAVE A LA CONCURRENCE, DANS TOUTE PRATIQUE MONOPOLISTIQUE OU ANTICONCURRENTIELLE AINSI QUE DANS TOUTE VIOLATION DES LOIS, REGLEMENTS OU USAGES RELATIFS AUX PRATIQUES PRECITEES AUXQUELS LES ASSURES DOIVENT SE CONFORMER.

FRAIS DE RETRAIT / FRAIS DE DEPOSE-REPOSE

LES *FRAIS DE RETRAIT* ET *FRAIS DE DEPOSE-REPOSE* ENGAGES PAR L'ASSURE ET/OU LES TIERS.

ARTICLE 3. FRANCHISES

L'article « **LES GARANTIES SOUSCRITES : PLAFOND DES GARANTIES - FRANCHISES** » des Conditions Particulières est complété par la disposition suivante :

En cas de **réclamations** formulées ou de jugements rendus, sur le territoire des États-Unis d'Amérique et/ou du Canada, et/ou de leurs états, territoires ou possessions, une **franchise** de **10.000 euros** par **sinistre** s'applique, quelle que soit la garantie mise en jeu ou la nature des dommages, y compris les **dommages corporels** et les **frais de défense**.

IL N'EST PAS AUTREMENT DEROGÉ AUX TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT.

www.aigassurance.fr/home

AIG EN FRANCE

Tour CBX
1 Passerelle des Reflets
CS 60234
92913 Paris
La Défense cedex

L'assurance est souscrite auprès d'AIG Europe SA. L'étendue et les conditions d'application des garanties sont soumises aux dispositions du contrat d'assurance. Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne peut en aucun cas servir de justificatif d'assurance.

L'offre est susceptible de varier selon les pays et peut ne pas être disponible dans tous les pays européens. L'étendue et les conditions d'application des garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d'assurance, qui sont disponibles sur simple demande. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.com.

AIG Europe SA – compagnie d'assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806) dont le siège social est sis 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Succursale pour la France : Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 - Adresse Postale : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, 92040 Paris La Défense Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04

[Conditions Générales RC Professionnelle AIG_DUAAC_072024](#)